TRIBUNAL DE CUENTAS

N.º 1.617

DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2023

TRIBUNAL DE CUENTAS

Realizado el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023, función que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo por delegación de las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución; vistos los artículos 130 a 132 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; vista la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y demás disposiciones aplicables, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y del artículo 33 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, analizadas las alegaciones del Gobierno y oído el Fiscal, ha aprobado la siguiente Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023, en su reunión de 28 de abril de 2025, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, acompañada de un ejemplar de la Cuenta General, y el traslado de la Declaración al Gobierno.

2.14. No figura en el pasivo del balance la deuda pendiente de liquidación y pago de 159 millones de euros con la Comunidad Autónoma de Cataluña por la insuficiencia de financiación de infraestructuras del ejercicio 2008 (párrafo 3.42).

2.15. La cuenta 413 *Acreedores por operaciones devengadas* recoge el gasto de diciembre de 2023, correspondiente a las prestaciones contributivas y no contributivas no imputadas al presupuesto[3], por 14.269,7 millones de euros, actuación que también tuvo lugar en el ejercicio anterior con las prestaciones de diciembre de 2022, siendo el importe en ese ejercicio 12.936,8 millones, por lo que el efecto neto de las operaciones anteriores supone una infravaloración de las obligaciones reconocidas en 2023 por 1.332,9 millones (párrafo 3.41).

II.2. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS

2.16. El endeudamiento financiero total de la AGE, que en términos consolidados figura en la CGE, asciende a 1.400.112,6 millones de euros al cierre del ejercicio 2023, de los que 1.400.071,8 millones corresponden a Deuda del Estado. El aumento en relación con el ejercicio anterior ha sido de 66.818,1 millones (5,01 %) (párrafo 4.22).

2.17. El balance de la Seguridad Social recoge desde 2017 un patrimonio neto negativo que, a 31 de diciembre de 2023, asciende a 98.526,3 millones de euros, con origen en operaciones de gestión ordinaria. La solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios ha consistido en otorgar préstamos y transferencias corrientes por el Estado a la TGSS cuyos importes acumulados, hasta 31 de diciembre de 2023, ascienden a 98.997,8 millones y 81.829,3 millones, respectivamente (párrafo 4.16).

[3] INSS, INSERSO, ISM y SEPE

nº 39 Mutua Intercomarcal presenta un inventario cuyos movimientos son internamente incoherentes y el saldo contable de la mutua nº 72 Solimat no es coincidente con el importe final del inventario; 3) la mutua nº 10 Mutua Universal Mugenat no detalla la fecha de contabilización de la deuda en ninguno de sus registros; y 4) la mutua nº 151 Asepeyo no identifica al deudor en el 20,9 % del saldo registrado[38]. Asimismo, a pesar de la mejora de los inventarios de algunas MCSS respecto a ejercicios anteriores, no ha sido posible verificar la idoneidad del deterioro de valor dotado, por 33 millones, debido a que los datos históricos sobre la gestión de esta deuda remitidos al Tribunal de Cuentas (series históricas de 5 años) no resultan fiables.

En consecuencia, por todo lo anterior, no es posible validar el importe neto de la deuda por este concepto procedente de las MCSS registrada en el epígrafe del balance "Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar", de la CGE.

3.36. [39]

III.3.4. Patrimonio neto

3.37. [40]

3.38. La IGAE no ha homogenizado las inversiones en deuda pública del Estado adquiridas en el mercado secundario por la TGSS (para materializar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -FRSS-), y por las MCSS (para materializar sus reservas), limitándose a eliminar el importe del coste amortizado de los títulos registrado por los compradores (TGSS y MCSS), sin considerar la valoración reflejada en el balance de la AGE. Esta incidencia solo es cuantitativamente relevante para las inversiones del FRSS, repercutiendo en el balance consolidado, que está afectado en el *Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante* (sobrevalorado en 6,3 millones de euros), en las *Reservas y resultados de ejercicios anteriores* (infravalorados en 76,3 millones) y en los epígrafes de deudas a corto y deudas a largo plazo (sobrevalorados en 70 millones). Ello repercute en el epígrafe del balance "Patrimonio generado", que está infravalorado en 70 millones de euros[41].

III.3.5. Provisiones

3.39. La provisión consignada por 14.646,2 millones de euros corresponde al aval del Estado por la deuda de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). El aval otorgado por el Estado (30.668,2 millones) sería exigible en función de la solvencia de la SAREB, la cual dependerá en última instancia de la realización de sus activos a la venta, por lo que

[38] Porcentaje obtenido sin considerar el apunte global correspondiente a la regularización de la TGSS.

[39] Párrafo eliminado como consecuencia del tratamiento de las alegaciones.

[40] Párrafo eliminado como consecuencia del tratamiento de las alegaciones.

[41] La IGAE señala en sus alegaciones que la aplicación de un coste medio para homogeneizar los costes amortizados de los títulos adquiridos en el mercado secundario, supondría realizar una "*homogeneización ficticia"* en la entidad afectada con repercusión en su patrimonio neto, el cual se vería inflado o menoscabado de forma artificial, y destaca que la observación del Tribunal se refiere únicamente a la fase de homogeneización de estas operaciones, ya que en la CGE consolidada se encuentra eliminada la deuda pública recíproca del FRSS y de las MCSS. Sin embargo, el Tribunal considera que la eliminación de la totalidad del coste amortizado de los títulos registrado por la TGSS y por las mutuas, supone que el importe suprimido de la deuda/inversión no está reflejando, separadamente, el resultado obtenido por el vendedor en la operación de compraventa**,** ya que dicho resultado (que no corresponde a una operación recíproca entre entidades que forman parte del perímetro de consolidación de la CGE) está siendo eliminado del importe total de las deudas emitidas por la AGE, en lugar de ser incorporado como un resultado de consolidación. A juicio del Tribunal, esta homogeneización valorativa se debería realizar a través de la aplicación del método del coste amortizado medio ponderado por cada tramo de emisión en la AGE, criterio que, por otra parte, es el que vino aplicando la IGAE hasta el ejercicio 2017.

la suficiencia de la provisión está condicionada por el precio final de enajenación de estos activos, careciendo el Tribunal de información que permita emitir una opinión sobre dicha valoración. La AGE ha incrementado la provisión por este riesgo en 474,3 millones respecto de la existente en las cuentas de ejercicio anterior[42].

3.40. La AGE no siempre incluye intereses devengados en el cálculo de las provisiones; así, existen provisiones en las que no se han registrado intereses de demora (procedimientos en materia de energía o recursos de Ayuntamientos que no formalizaron préstamos con el Fondo para la Financiación del pago a Proveedores), y otras en las que sí se han tomado en consideración (como en la relacionada con los expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración por la resolución de contratos de concesión de las autopistas rescatadas por el Estado, o por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas de telefonía móvil).

III.3.6. Deudas a largo y corto plazo, acreedores comerciales no corrientes y otras cuentas a pagar

3.41. La cuenta 413 *Acreedores por operaciones devengadas* de la CGE recoge 12.887,4 millones de euros por las prestaciones contributivas y no contributivas del INSS, del IMSERSO y del ISM[43], además de 1.382,3 millones por prestaciones y subsidios de desempleo del SEPE[44], todas ellas de diciembre de 2023 y no imputadas al presupuesto hasta enero del ejercicio siguiente. El importe que, por este mismo concepto, se registró en 2022 en esta cuenta de operaciones devengadas, fue de 12.936,8 millones, habiéndose producido su registro presupuestario en 2023. El reconocimiento presupuestario de las obligaciones y derechos está sometido al principio de legalidad, de forma que las transacciones o hechos económicos deben registrarse cuando de conformidad con el procedimiento establecido, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de las obligaciones presupuestarias o liquidación de los derechos que derivan de las mismas. De acuerdo con ello, en el ámbito de la Seguridad Social, la imputación presupuestaria y pago de estas prestaciones del mes de diciembre se realiza siguiendo el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social y la Resolución de 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las ESSS. Sin embargo, el resultado de esta imputación no se ajusta al principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 34 de la LGP, ya que año tras año se produce un deslizamiento de las obligaciones del mes de diciembre de un ejercicio al mes de enero del siguiente. Ello contrasta con la imputación presupuestaria de las pensiones de clases pasivas correspondientes al mes de diciembre de 2023, imputadas al presupuesto de dicho ejercicio, de acuerdo con la Orden HFP/1226/2023, de 14 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2023 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias[45].

[42] En la CAGE de 2023 la IGAE ha subsanado la incidencia señalada en la DCGE de 2022 de falta de indicación del importe de la provisión referida a estos avales en la documentación de la Memoria relativa a avales.

[43] Al INSS le corresponden 12.530,7 millones de euros, al IMSERSO 207,8 millones y al ISM 148,9 millones.

[44] De acuerdo con el artículo 42.1 del TRLGSS, las prestaciones por desempleo forman parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social por lo que su tratamiento contable y presupuestario ha de ser el mismo.

[45] La IGSS alega que estos gastos se abonan en enero de 2024, en aplicación del Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, esto es, el mes siguiente al de su devengo, lo que hace que el acto de reconocimiento de la obligación, que se soporta en la propia autorización de los documentos contables, se efectúa en enero del año siguiente. Señala también que los créditos habilitados en el presupuesto de las entidades gestoras están adecuados a este proceso, de forma que las nóminas de prestaciones de pagos sucesivos correspondientes a diciembre de cada año no cuentan con crédito hasta enero del siguiente, no pudiéndose dictar el acto de reconocimiento de esas obligaciones en diciembre. Por otro lado, el SEPE considera que, dados los términos en los que está redactada la normativa vigente (artículo 26 del Real Decreto 625/1985), no es posible imputar al presupuesto del año el gasto del último mes, y que la que regula el cierre contable de

Esta situación, que se viene repitiendo año tras año, debería ser corregida para que la imputación de estas obligaciones se ajuste al principio de anualidad presupuestaria.

3.42. Ni en la contabilidad económico patrimonial de la CGE ni en la de la Cuenta de la Administración General del Estado (CAGE) de 2023 figura registrado como pasivo, con impacto en los resultados de ejercicios anteriores, el importe de la deuda relacionada con la insuficiencia de financiación de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Cataluña[46], por 159 millones de euros al cierre de este ejercicio, que se han liquidado en 2024.

3.43. En el proceso de consolidación no se han eliminado subvenciones recibidas por la Fundación EOI, F.S.P. para la ejecución de los Planes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados por el Ministerio de Industria y Turismo, componente 13 "Impulso a la PYME", y por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales", cuyo importe asciende a 55,9 millones de euros, lo que da lugar a una sobrevaloración por dicho importe del epígrafe "Transferencias y subvenciones concedidas" de la Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada y del epígrafe "Deudas a corto plazo" del Pasivo del balance consolidado, por las deudas transformables en subvenciones.

IV. OTROS RESULTADOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

IV.1. INCIDENCIA EN LA CGE DE LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA GUERRA DE UCRANIA Y A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

4.1. Durante el ejercicio 2022, el Gobierno adoptó un conjunto de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; algunas de las cuales han sido prorrogadas o aplicadas durante el año 2023[47].

El efecto de estas medidas sobre el presupuesto de la CAGE del ejercicio 2023 ha supuesto la aprobación de varios expedientes de modificación de créditos presupuestarios, por un importe conjunto de 5.682,9 millones de euros (un 27 % del total de modificaciones de crédito de la AGE), de los cuales 1.657,5 millones corresponden a créditos extraordinarios; 1.265,5 millones a suplementos de crédito; 2.578 millones a ampliaciones de crédito, y el resto son incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio anterior. La financiación de estas modificaciones se previó efectuar mediante apelación a la Deuda Pública, salvo 36 millones que se realizaría con cargo al Fondo de Contingencia.

cada ejercicio imposibilita esta actuación. A este respecto, este Tribunal considera que las normas (de rango reglamentario) que aplican la IGSS y el SEPE para la imputación presupuestaria y pago de estas prestaciones provocan, a fin del ejercicio, un deslizamiento de las obligaciones presupuestarias del mes de diciembre de 2023 hasta enero del año siguiente, lo que resulta contario al principio de anualidad presupuestaria establecido en la LGP.

[46] Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado - Generalitat de Cataluña, para la elaboración del plan de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 1668/2017 relativa a la DA tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

[47] La aplicación de las medidas previstas por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad se ha efectuado en el ejercicio 2023.

La gestión de estas medidas ha supuesto el reconocimiento de obligaciones en el presupuesto de la AGE por importe de 4.893,5 millones[48], lo que supone un porcentaje de ejecución de 86,1 %. En el Anexo 8 se detallan las obligaciones reconocidas netas por cada una de las medidas adoptadas.

IV.2. CRÉDITOS ASOCIADOS AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

4.2. Las modificaciones del presupuesto de gastos correspondientes a la AGE y resto de entidades dependientes, excluidas las que forman parte del sistema de Seguridad Social, han ascendido a 25.599,6 millones de euros, de los cuales 20.994,3 millones corresponden a la AGE (el 82 %).

Las modificaciones netas de los programas de gasto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han ascendido a 7.402,6 millones (un 28,9 % del total), de las que 6.330,2 millones (81,2 %) corresponden a la AGE. El principal tipo de modificación presupuestaria de los programas MRR tramitada por la AGE ha sido el de incorporaciones de crédito, que han supuesto 6.392,5 millones.

Respecto del ejercicio 2022, estas incorporaciones se han incrementado en 4.147,1 millones por las medidas de flexibilización introducidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) de 2023, tanto para autorizar generaciones de crédito, como en cuanto a los remanentes de crédito que pueden ser objeto de incorporación[49]. Las incorporaciones han incrementado los créditos iniciales previstos para este ejercicio asignados a los programas del MRR de 26.538,8 millones a 32.869 millones, pero su ejecución presupuestaria ha resultado ser relativamente escasa (19.014,9 millones), lo que supone un porcentaje de ejecución del 57,9 %.

IV.3. PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CGE

IV.3.1. Proceso de consolidación

4.3. La memoria expone la existencia de limitaciones que han impedido eliminar 91 millones de euros de compromisos de gastos y 51 millones de las previsiones presupuestarias iniciales del programa de gastos 000X Transferencias internas por imposibilidad de asociar las operaciones recíprocas entre la AGE y las entidades dependientes.

4.4. Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E., M.P., S.A. (INECO) y sus filiales en el extranjero se han integrado en la CGE en los grupos consolidables o cuentas individuales de las entidades propietarias de sus acciones (Grupo ENAIRE, Grupo ADIF, Grupo RENFE y ADIF-AV) mediante el procedimiento de puesta en equivalencia. Con independencia de que dicho tratamiento es acorde con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden HAP/1724/2015, por la que se regula la elaboración de la CGE, su aplicación supone la valoración de INECO y sus filiales en el extranjero por el importe de su patrimonio neto (incluido el resultado), que asciende a 91,7 millones de euros. La consolidación en la CGE de estas sociedades, de titularidad íntegramente estatal, por el procedimiento de integración global hubiese supuesto la inclusión en dicha Cuenta de los saldos representativos de su situación financiera y patrimonial y su gestión (activos por un importe de 268,1 millones, pasivos por 176,4 millones, 444,3 millones de ingresos y 423,3 millones de gastos y un resultado del ejercicio de 16,8 millones) y hubiese permitido eliminar los saldos recíprocos por las operaciones realizadas por INECO con otras entidades del sector público empresarial estatal (según

[48] En el caso de transferencias de crédito de la AGE a entidades dependientes del SPA se ha considerado como gasto el importe de las obligaciones reconocidas netas (ORN) imputadas por estas entidades dependientes en lugar del importe transferido por la AGE a estas entidades.

[49] Disposición final trigésima primera, apartados Uno y Tres de la Ley 31/2022, de PGE de 2023.

las comprobaciones realizadas, se podrían haber eliminado, al menos, saldos deudores por 52,7 millones, acreedores por 9,5 millones e ingresos por 281,6 millones).

4.5. En la CGE se han integrado las cuentas rendidas por el FROB al Tribunal de Cuentas que, tras las consultas efectuadas por el Fondo al Banco de España (BdE) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no están consolidadas con las de las entidades en cuyo capital participaba mayoritariamente en el ejercicio 2023[50]. De este modo, los estados financieros de esas entidades participadas no figuran como tales en la CGE, no considerándose en la misma como entidades dependientes. La inversión del FROB en estas entidades figura en el balance consolidado de la CGE dentro del epígrafe de "Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas" por un valor neto de 6.748,5 millones de euros, tras reconocerse en el ejercicio una reversión del deterioro en la participación de 405,0 millones[51].

IV.4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV.4.1. Créditos y previsiones iniciales

4.6. El presupuesto del ejercicio 2023 se aprobó mediante la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, con las siguientes estimaciones:

CUADRO Nº 5
DATOS DEL PRESUPUESTO DE 2023
(millones de euros)

PRESUPUESTO	2023
Presupuesto de gastos inicial (art. 2 y 4 LPGE)	485.985,8
Presupuesto de ingresos (art. 4.a LPGE)	389.927,4
Necesidad de financiación inicial (déficit) (art 4.b LPGE)	96.058,4
% déficit (sobre presupuesto de gastos)	(20 %)
Autorización incremento saldo vivo deuda pública (Título V. Capítulo I LPGE)	96.021,9
Amortización de pasivos financieros a 1-1-2023 (artículo 2.5 de la LPGE)	97.557,4

Fuente: LPGE-2023

[50] Las razones expuestas por el FROB para justificar la no consolidación de las cuentas de sus participadas, amparadas en tales consultas al BdE y a la CNMV, son las mismas que expuso en las memorias de las cuentas de los ejercicios 2012 a 2022 y fueron analizadas en el "Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015", aprobado por el Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2016. Esas razones parten de la excepción, reconocida en la legislación mercantil, que permite no aplicar una disposición legal en materia de contabilidad, como la que obliga a formular cuentas consolidadas, cuando es incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales.

[51] La redacción dada al artículo 5 de la Orden HAP/1724/2015 por la Orden HAC/874/2018 no ha modificado la definición del procedimiento de puesta en equivalencia modificado, que consiste en realizar el procedimiento de puesta en equivalencia, es decir, actualizar el valor de la inversión en la entidad al porcentaje de participación en su patrimonio neto, sin efectuar homogeneizaciones previas ni eliminaciones de resultados por operaciones internas.

4.7. Al igual que en ejercicios anteriores, el estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado que figura en la CGE no recoge en el capítulo IX "pasivos financieros", como previsiones iniciales, las correspondientes a la emisión prevista de deuda pública y, debido a ello, en la liquidación de presupuesto de la CGE se produce una diferencia entre gastos e ingresos de 189.488,3 millones de euros entre los créditos y las previsiones iniciales.

A este respecto, se considera que las previsiones para emisión de deuda pública deberían consignarse en el presupuesto inicial de la AGE -como ocurre con las previsiones iniciales de ingresos del capítulo IX que se incluyen en los presupuestos de los organismos públicos y en las ESSS-, con independencia del hecho de que la sistemática seguida en las leyes de presupuestos sea la de indicar expresamente que los créditos aprobados se financien, además de con los derechos a liquidar durante el ejercicio, con el endeudamiento neto resultante de las operaciones de deuda pública.

IV.4.2. Modificaciones de créditos y de previsiones iniciales

4.8. La AGE, al igual que en ejercicios anteriores, no ha registrado en la liquidación del presupuesto de ingresos las modificaciones de las previsiones iniciales con las que se financian mediante endeudamiento los créditos extraordinarios o ampliaciones de créditos, de conformidad con el artículo 46 de la LPGE de 2023[52].

Además, esta incidencia provoca que exista una discordancia entre las modificaciones presupuestarias del gasto público que suponen un incremento de los créditos iniciales y las modificaciones de las previsiones iniciales de ingresos que las financian[53].

[52] A este respecto, cabe señalar que en el artículo 78 del RD-Ley 20/2022, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, establece la concesión de un suplemento de crédito para financiar el incremento extraordinario de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por importe de 180 millones de euros cuya financiación se realizará "de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023", que regula el incremento del saldo vivo de Deuda Pública. Igualmente, se aprobó una ampliación de crédito, con el fin de efectuar el pago de la resolución de un contrato de concesión de obra pública de autopistas, por importe de 564,3 millones, en el que se indica expresamente que su financiación se efectuará mediante la emisión de Deuda Pública, de acuerdo con el artículo 10. Tres de la LPGE para el año 2023.

[53] La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, sin pronunciarse manifiestamente en contrario, señala en sus alegaciones la dificultad de llevar a la práctica lo indicado por el Tribunal de Cuentas, debido a que los Departamentos ministeriales no gestionan el presupuesto de ingresos, ni la tesorería del Estado ni la emisión de Deuda, por lo que no les corresponde proponer en sus expedientes de modificaciones de crédito el recurso financiero utilizado. Asimismo, señala que la gestión de la tesorería del Estado y la emisión de Deuda Pública, tienen un carácter global y no se realiza atendiendo a cada una de las modificaciones de crédito, sino a las necesidades de pago globales que se producen en cada momento. El Tribunal de Cuentas considera que, desde un punto de vista estrictamente contable, puede reflejarse esta realidad (registro presupuestario de las modificaciones de las previsiones iniciales de ingresos).

IV.5. BALANCE

IV.5.1. Activo

IV.5.1.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE, INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

4.9. La TGSS continúa sin disponer del inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social completo, actualizado y conciliado con los registros contables, previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, y cuya formación es responsabilidad de este servicio común. Ello se debe, fundamentalmente, a la inexistencia de una conexión directa entre la aplicación del Inventario de Bienes y Derechos de la Seguridad Social (IBID[54]) con el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS), tal como prevé el apartado 3.f) del mencionado artículo 5[55]. Los trabajos de integración y sincronización entre IBID y SICOSS se iniciaron en 2021 y han precisado la actualización técnica de ambas aplicaciones, así como el estudio de las modificaciones normativas necesarias, que han sido recogidas en la Resolución de 27 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social[56], de aplicación a partir de 2024. La TGSS ha informado de que, aunque el proceso no está concluido, durante 2023 y 2024 han tenido lugar algunos avances significativos. Así, con base en la mencionada Resolución de 27 de diciembre de 2023, en 2024, por un lado, se ha establecido la comunicación efectiva entre ambos aplicativos -IBID y SICOSS-, de forma que en julio de ese ejercicio se ha integrado en IBID el histórico de inmuebles a fin de 2023 y, por otro, las Intervenciones Delegadas Territoriales han debido validar diariamente en SICOSS todos los documentos contables que afectaran a inmuebles, al objeto de actualizar la información recogida en IBID. Adicionalmente, durante este primer año de funcionamiento se ha establecido un entorno de pruebas y un sistema de cuadre de la información enviada de SICOSS a IBID para garantizar la correcta comunicación entre ambos. No obstante, la TGSS informa de que el proceso de integración no ha concluido en 2024, ya que continúan sin ser desarrolladas algunas funcionalidades, como la relativa a transferir la información sobre la amortización de los inmuebles, que está previsto implementar durante 2025.

4.10. El INGESA, la TGSS y la GISS continúan sin solventar las deficiencias que afectan a la calidad de la información recogida en los inventarios de las cuentas 206 *Aplicaciones informáticas*, 214 *Maquinaria*, 215 *Instalaciones técnicas y otras instalaciones*, 216 *Mobiliario* y 217 *Equipos para procesos de información*. Dichas deficiencias son: a) en algunos casos la descripción de los bienes es insuficiente, lo que no permite conocer su naturaleza e impide verificar el cumplimiento de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio[57]; b) ciertos elementos carecen de número de inventario[58]; y c) incluyen elementos que, por su antigüedad,

[54] Esta aplicación está diseñada para la gestión patrimonial de este inventario y se encuentra operativa desde junio de 2021.

[55] Según redacción dada por el Real Decreto 37/2023, de 24 de enero.

[56] Que modifica la Resolución de 3 de julio de 2014, por la que se aprobó la Instrucción de gestión contable para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social y la Resolución de 11 de octubre de 2022, que aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

[57] Principalmente están afectadas las cuentas 217 de la TGSS, por 381,4 millones de euros y la 206 de la GISS, por 67 millones.

[58] Afecta a las cuentas 214, 215, 216 y 217 del INGESA por 86,4 millones de euros, de la TGSS por 408,3 millones y de la GISS por 72,4 millones.

podrían estar en desuso[59]. Todas estas carencias permiten concluir que tales inventarios no constituyen un instrumento útil para la gestión y el control del inmovilizado, por lo que es preciso que las entidades afectadas acometan una revisión y una depuración de los mismos. En especial, la TGSS debe analizar y depurar el apunte genérico de 381,4 millones de euros de la cuenta 217, por tratarse de elementos con antigüedad superior a 14 años que, muy probablemente, se encuentren totalmente amortizados. Finalmente, sería conveniente implantar una aplicación informática única que haga posible una adecuada y homogénea gestión y control del inventario en todas las Entidades Gestoras (EEGG) y Servicios Comunes (SSCC) de la Seguridad Social.

IV.5.1.2. DEUDORES, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

4.11. En la CAGE y, por tanto, en la CGE de 2023 sigue sin regularizarse un importe de 97,6 millones de euros correspondiente a pagos pendientes de aplicación en la AGE, que no ha experimentado variación alguna desde el ejercicio 2000[60]. Esta circunstancia se viene señalando en diferentes Declaraciones, por lo que se reitera la necesidad de que la Administración aclare definitivamente la situación de estas partidas deudoras.

4.12. El Ayuntamiento de Marbella y las entidades de derecho público dependientes del mismo, en virtud de la Disposición adicional septuagésima de la LPGE para 2012, tienen reconocido un fraccionamiento para el pago de deudas por cotizaciones sociales con la Seguridad Social. El principal de estas deudas está registrado, a 31 de diciembre de 2023, en la TGSS como derechos presupuestarios de ejercicios anteriores por 110,2 millones de euros y en el SEPE, como deudores no presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento, por 14,2 millones, mientras que FOGASA, cuya deuda es cuantitativamente irrelevante, ha seguido el criterio de la TGSS. En 2018, este Ayuntamiento recibió 12 millones en concepto de responsabilidad civil por Resolución de 13 de junio de 2018 de la Audiencia Provincial de Málaga, resultantes de la ejecución de un embargo y, amparándose en la modificación introducida por la Disposición final vigésima séptima de la LPGE para 2018, destinó estos fondos a la prestación de servicios públicos en lugar de liquidar su deuda con la Seguridad Social. A consecuencia de ello, la TGSS, por considerar incumplida la precitada Disposición adicional septuagésima, le requirió la cancelación anticipada de las cantidades debidas, dictando para ello la Resolución de 15 de febrero de 2019, que dejó sin efecto este fraccionamiento. El Ayuntamiento interpuso recurso contencioso-administrativo el 7 de marzo de 2019, sobre el que ha recaído sentencia desestimatoria el 28 de enero de 2020, recurrida en apelación y estimada a favor del Ayuntamiento el 29 de septiembre de 2021. Esta última sentencia fue, a su vez, recurrida en casación tanto por la Corporación Local como por la TGSS y está pendiente de resolución tras haber sido admitidos a trámite los aludidos recursos mediante auto de 19 de enero de 2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo, por lo que, a 31 de diciembre de 2023, el procedimiento judicial continúa abierto. En consecuencia, debido a la existencia de una incertidumbre sobre el desenlace del litigio en curso, este Tribunal no puede pronunciarse sobre si se trata de deudas vencidas, procediendo su cancelación anticipada e imputación al presupuesto de ingresos (como han hecho la TGSS y FOGASA) o si, por el contrario, se trata de deudas no vencidas, debiendo quedar registradas como deudores no presupuestarios (como ha hecho el SEPE).

[59] Afecta especialmente a la cuenta 217 del INGESA.

[60] Según información facilitada en su día por la IGAE al Tribunal de Cuentas, son pagos derivados de la antigua normativa de pagos en el exterior, derogada por el artículo 18 de la LPGE para 1994.

IV.5.1.3. DEUDORES, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

4.13. La cuenta 449 *Otros deudores no presupuestarios* continúa incluyendo 61,4 millones de euros de deuda con origen en la TGSS, derivada de la integración de las extintas Mutualidades de Previsión Social de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión y del Mutualismo Laboral, que corresponden a derechos con una gran antigüedad (algunas partidas se remontan a 1981 y las más recientes a 1992), sin que la TGSS haya dotado deterioro de valor. Asimismo, la cuenta 476 *Organismos de previsión social, acreedores* contiene partidas con el mismo origen, por 9,6 millones. Dada la antigüedad de ambos saldos, deberían realizarse las labores de depuración oportunas y, en su caso, proceder a su baja contable.

4.14. La cuenta de relación del SEPE y la TGSS presenta una diferencia de conciliación de 243,4 millones de euros, de los que 239,6 millones derivan del criterio utilizado por el servicio común para determinar la asignación a favor del organismo por las cuotas de formación para el empleo de los ejercicios 2021 a 2023, con el que el SEPE se muestra en desacuerdo. El origen de esta discrepancia se encuentra en la distinta interpretación que ambos entes hacen del punto 1 de la Resolución conjunta de las Subsecretarías de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social, sobre distribución de competencias, créditos presupuestarios y medios personales, en materia de formación profesional para el empleo, de 20 de julio de 2020, en relación con el reparto de la financiación de la formación profesional para el empleo entre el SEPE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

IV.5.1.4. INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA

4.15. Se ha solicitado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTyPF) información de detalle de las cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a la AGE y a sus entidades dependientes con presupuesto limitativo, a fin de conciliar con los saldos contables de tesorería al cierre del ejercicio. La AGE y las citadas entidades utilizan aproximadamente 4.500 cuentas, y la DGTyPF en algunos casos no dispone de datos esenciales para la correcta identificación de la adscripción orgánica de los titulares. Tampoco se informa del código de cuenta del PGCP asociado, por lo que no ha sido posible comprobar la fiabilidad de todos los saldos de tesorería. La principal cuenta operativa de gestión del Tesoro por cuenta de la AGE está correctamente reflejada en el balance.

IV.5.2. Patrimonio neto y Pasivo

IV.5.2.1. PATRIMONIO NETO

4.16. El patrimonio neto de la Seguridad Social es negativo desde 2017 y asciende, a 31 de diciembre de 2023, a 98.526,3 millones de euros (las EEGG y los SSCC de la Seguridad Social lo tienen negativo por 103.136,4 millones y las MCSS positivo por 4.610,1 millones). El origen de este déficit patrimonial está en los resultados económico-patrimoniales negativos acumulados en el periodo 2010 a 2023 derivados de operaciones de gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos propios del sistema de la Seguridad Social resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería. El Anexo 9 recoge la evolución del patrimonio neto del sistema reflejado en el balance de la Cuenta General de la Seguridad Social (CGSS) desde el ejercicio 2011.

La solución adoptada inicialmente para cubrir estos gastos de gestión ordinaria fue la concesión de sucesivos préstamos a largo plazo por el Estado a la TGSS que, desde 2017 hasta 2023, ascienden

a 98.997,8 millones de euros[61]. A este importe hay que añadir 17.168,6 millones que derivan de los préstamos concedidos entre 1992 y 1999, otorgados principalmente para superar los desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería que afrontó el sistema en aquel momento, provocados, en gran medida, porque la Seguridad Social, de acuerdo con las normas entonces vigentes, hubo de financiar con cargo a sus recursos una parte sustancial de los gastos de naturaleza no contributiva (asistencia sanitaria y complementos por mínimos de pensiones). Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que este tipo de medidas coyunturales no resuelven los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2023, de 116.166,4 millones (un 7,75 % del PIB de 2023[62]). A este respecto, la Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el "Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018", recoge una recomendación para que el Estado asuma la amortización (bien por condonación o por la concesión de transferencias) de tres de estos préstamos concedidos a la Seguridad Social, por 3.372,4 millones, para cancelar obligaciones que estaban pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), procedentes, específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, al objeto de sanear, definitivamente, su balance. Ninguno de estos préstamos, a pesar de haber transcurrido 31 años desde que se concediera el primero de ellos, ha sido devuelto, ya que los que carecen de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido sistemáticamente prorrogados, a lo que hay que añadir que cuando la Seguridad Social ha tenido capacidad financiera suficiente, los recursos disponibles se destinaron a materializar las dotaciones del FRSS. El detalle de los aludidos préstamos se recoge en el Anexo 10.

Además de la financiación vía préstamos, entre 2018 y 2023, el Estado ha aportado a la Seguridad Social transferencias corrientes[63] por 81.829,3 millones de euros, que han repercutido positivamente en su neto patrimonial[64]. La realización anual de estas transferencias a la Seguridad Social tiene por objeto, según consta en el mencionado Informe del Pacto de Toledo, la asunción progresiva por el Estado de estos costes impropios, y terminar así, en el corto plazo, con el déficit financiero del sistema, reforzando su sostenibilidad a largo plazo y acabando definitivamente con la

[61] Todos estos préstamos se han concedido sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de 10 años, a partir del año siguiente al de su concesión. Asimismo, para 2024, la LPGE para 2023 prorrogada otorga un nuevo préstamo con las mismas condiciones por 10.003,8 millones de euros. Esta cantidad ha sido reconocida y recaudada durante el 2024, ello a pesar de que la recomendación primera del Pacto de Toledo establece que la política de préstamos del sistema no podrá exceder del año 2023.

[62] En el conjunto del año 2023, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.498.324 millones de euros https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/CNA2023.htm (Nota de prensa de 18 de septiembre de 2024).

[63] Esta fórmula de financiación ha sido propuesta por el Tribunal de Cuentas como la más idónea, para evitar recurrir a nuevos préstamos.

[64] 29.616,3 millones de las transferencias recibidas entre 2018 y 2021 han tenido por finalidad apoyar su equilibrio presupuestario (25.014,6 millones para equilibrar el impacto derivado del COVID-19), y el resto, otorgadas entre 2021 y 2023 por 52.213 millones, se fundamentan en la modificación normativa que la LPGE para 2021 introdujo en el TRLGSS, cuya base se encuentra en la recomendación primera (**"**Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero") del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado el 3 de noviembre de 2020, al haberse constatado que las cotizaciones sociales siguen sufragando *prestaciones, políticas o partidas* de gastos que no pertenecen estrictamente al ámbito de la Seguridad Social y que, por tanto, *deberían ser objeto de financiación por la fiscalidad general*. Este Informe ha tenido en consideración las propuestas dirigidas a las Cortes Generales en el "Informe sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018", recogidas también en las sucesivas DCGE.

En el ejercicio 2024 la Seguridad Social, con base en la prórroga de la LPGE para 2023, también ha recibido transferencias con idéntica finalidad, por 19.888 millones.

política de préstamos en un plazo que, según estableció el referido Pacto, no podría exceder de 2023.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que el Estado, con base en la LPGE de cada año, realiza aportaciones a la Seguridad Social para la financiación de conceptos de naturaleza no contributiva, que para 2023, ascienden a 19.090,2 millones de euros.

En consecuencia, atendiendo a las previsiones del Pacto de Toledo, es necesario que el Estado continúe con la concesión de las transferencias anuales previstas en el TRLGSS y las que prevean las LPGE de cada año, para asumir así la totalidad del coste de aquellas medidas que, aun formando parte del sistema de protección social, no tienen naturaleza estrictamente contributiva; ello, sin perjuicio de que, como garante del sistema, deba realizar otras aportaciones para cubrir todos los déficits financieros y presupuestarios que puedan producirse en la Seguridad Social. Asimismo, deben promoverse las actuaciones necesarias para proceder al saneamiento financiero del sistema desde la perspectiva de su endeudamiento frente al Estado, lo que podría seguir abordándose, en su caso, en el marco del Pacto de Toledo.

Finalmente, por la incidencia que pueda tener sobre la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social, es necesario mencionar que el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo[65], recoge distintas medidas cuya finalidad es sentar las bases que garanticen la suficiencia del sistema a medio y largo plazo.

4.17. El balance de la TGSS recoge por primera vez en su patrimonio neto una reserva específica representativa del FRSS, con la finalidad de atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema. Ello obedece al cambio normativo contenido en el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que ha modificado la redacción de los artículos 117 y siguientes del TRLGSS, dando así a este Fondo la consideración de reserva patrimonial, tal como ha venido proponiendo este Tribunal en las DCGE desde el ejercicio 2000. A 31 de diciembre de 2023, el saldo de esta reserva asciende a 6.126,4 millones de euros, y las dotaciones efectuadas en el ejercicio proceden, principalmente, de los ingresos derivados de la cotización finalista del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) fijada en el artículo 127 bis. 1 del TRLGSS, por 2.728,6 millones, así como del 80 % del exceso de los excedentes obtenidos por las MCSS en la gestión de las contingencias profesionales[66], por 1.167,6 millones, que se integran en este Fondo conforme dispone el artículo 96 del mismo texto legal. En este ejercicio no se han producido dotaciones del Consejo de Ministros con cargo al resultado económico patrimonial de las EEGG y los SSCC, al haber resultado deficitario.

Por otro lado, es importante señalar que el saldo de tesorería, a 31 de diciembre de 2023, existente en la cuenta específica del FRSS abierta en el Banco de España, por 2.711,7 millones de euros, no recoge los ingresos del MEI correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023 que ascienden a 510,9 millones. Este importe, sin embargo, sí aparece como recaudado en la ejecución presupuestaria del sistema y, por lo tanto, está incluido en el saldo contable de la reserva patrimonial FRSS (por 6.126,4 millones). Ello da lugar a que el activo del balance refleje una parte de la materialización del Fondo (510,9 millones) en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos

[65] De medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

[66] El artículo 96.3 del TRLGSS dispone que se remita también a la TGSS el excedente que resulte después de dotar la RECC, pero en 2023 la gestión de esta prestación en las MCSS ha sido insuficiente, incluso para dotar al mínimo esta Reserva de Estabilización.

equivalentes", en lugar de como un activo fijo de carácter financiero, tal como dispone que se haga para la materialización posterior del FRSS el artículo 3.1 Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del FRSS[67]. Por ello, resulta recomendable adecuar el desarrollo reglamentario contenido en este Real Decreto a la situación actual de este Fondo, recogida en los artículos 117 a 127 bis del TRLGSS[68].

4.18. Desde la DCGE del ejercicio 2012 se viene reiterando que el saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (FCPSS) que figura en el balance de la TGSS está infravalorado en 111,5 millones de euros, debido a que este servicio común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las pérdidas por enajenaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2012 por las inversiones realizadas con cargo a dicho Fondo, pero no los implícitos positivos que figuran en la cuenta de resultados a favor de los fines generales de Seguridad Social y en contra de los fines de prevención y rehabilitación. Esta actuación tiene su cobertura en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 12 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación de las operaciones derivadas de la enajenación y amortización de los activos financieros en los que estaba materializado el saldo del FCPSS, que hace una interpretación restrictiva del artículo 1.3 de la Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, al no haber considerado la rentabilidad de las materializaciones del FCPSS en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta tanto los flujos positivos como los negativos generados por estas inversiones[69].

4.19. La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (RECC) de la MCSS n.º 61, Fremap, se encuentra por debajo del límite legal marcado en el artículo 95.2.b) del TRLGSS[70]. En la memoria de las cuentas rendidas, la mutua justifica esta situación en la actual redacción del artículo 95.3, párrafo tercero, del mismo texto legal que, según Fremap, permite que el posible déficit derivado de la gestión de las contingencias comunes y/o la dotación de la correspondiente reserva de estabilización hasta el mínimo legal, una vez aplicada la reserva complementaria, se cubra únicamente con el saldo de la RECP. De acuerdo con este criterio, el saldo a 31 de diciembre de 2023 de su RECP solo le ha permitido enjugar el déficit de la gestión de contingencias comunes y proponer la dotación parcial de su reserva de estabilización por estas contingencias hasta un 3,65 %, inferior en 23,9 millones de euros al mínimo legal permitido. Sin embargo, la IGSS, en el informe de auditoría de cuentas manifiesta que la causa de esta insuficiente propuesta de dotación se debe a que la mutua ha realizado *una interpretación estrictamente literal de la norma*, añadiendo que *Dada la complejidad en la interpretación del artículo 95.3 del TRLGSS, y su posible discrepancia con la finalidad prevista en el artículo 95.2 para que la Reserva de estabilización de contingencias comunes no resulte inferior al mínimo previsto,* eleva una consulta a la DGOSS para que, como órgano de coordinación y tutela de las MCSS, se pronuncie sobre esta cuestión. En sus alegaciones la DGOSS, invocando el principio de seguridad jurídica, ratifica la vigencia del criterio aplicado hasta

[67] Esta Ley se encuentra actualmente derogada, y su contenido normativo integrado en el vigente TRLGSS.

[68] La TGSS alega que el tratamiento de la recaudación retrasa la gestión de los recursos del MEI, imposibilitando el traspaso, antes de que finalice el año, de la recaudación de octubre y noviembre a la cuenta específica del FRSS en el Banco de España. Concluye diciendo que, al no estar estos importes en una cuenta específica del FRSS no pueden ser considerados como parte del mismo. No obstante, ha de tenerse en cuenta que la Reserva patrimonial FRSS registrada en el pasivo del balance de la TGSS, sí refleja en su saldo la recaudación del MEI de los referidos meses, por lo que resulta necesario adecuar la normativa para que tales fondos puedan tener idéntica consideración (como activo fijo de carácter financiero) que los integrados en la cuenta específica del FRSS en el Banco de España.

[69] La IGSS alega que su interpretación del artículo 1.3 de la Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, se ajusta a la literalidad, por lo que solo considera "rendimiento" aquellas partidas que representen ingresos monetarios, catalogando como "gasto" a los rendimientos implícitos negativos. Sin embargo, esta interpretación desvirtúa la noción de rentabilidad asociada a cualquier inversión, valorada habitualmente a través de la tasa interna de retorno (TIR), que comprende tanto los fondos positivos como los negativos asociados a la inversión y devengados a lo largo de su vida.

[70] Este artículo dispone que esta reserva tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 % de las cuotas por contingencias comunes ingresadas durante el ejercicio.

el momento en la dotación/aplicación de las reservas y la cobertura de los déficits de las MCSS, que no ha sido el utilizado por Fremap en 2023, y considera necesario llevar a cabo una reforma del TRLGSS en este asunto para adaptar la normativa a la realidad actual por la que atraviesa el sector.

4.20. Las MCSS n.º 10 Mutua Universal Mugenat, nº 61 Fremap[71], nº 115 Mutua de Andalucía y Ceuta, nº 267 Unión de Mutuas, nº 272 Mutua de Accidentes de Canarias y el centro mancomunado nº 292 Hospital Intermutual de Levante, no tienen convenientemente materializados el 80 % del saldo de sus reservas y la totalidad del exceso del saldo medio anual de tesorería, a los que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El defecto de materialización asciende a 49,4 millones de euros y se debe a que, a 31 de diciembre de 2023, la totalidad de sus recursos líquidos junto con sus activos financieros públicos nacionales no resultan suficientes para la cobertura de ambos saldos. No obstante, debe tenerse en cuenta que la TGSS tiene registrado en la cuenta 413 *Acreedores por operaciones devengadas*, un total de 8,5 millones en concepto de transferencias corrientes pendientes de remitir a estas MCSS para la financiación de ayudas con origen en el COVID-19, cuyo coste ha sido asumido por ellas. Por tanto, si se tiene en cuenta el importe de estas transferencias pendientes de cobro, el defecto de materialización se situaría en 40,9 millones.

4.21. En el artículo 47 de la LPGE para 2023 se autorizó a determinadas entidades del sector público estatal a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario por los importes máximos que, para cada entidad, se fijan en el Anexo III de la citada Ley y que, en su conjunto, sumaban 9.321,7 millones de euros. Se ha comprobado que ninguna de las entidades incluidas en el Anexo mencionado ha superado los límites establecidos en dicho Anexo.

IV.5.2.2. DEUDAS A LARGO PLAZO Y A CORTO PLAZO

4.22. El endeudamiento financiero total de la AGE que figura en la CGE, en términos consolidados, asciende a 1.400.112,6 millones de euros al cierre del ejercicio 2023. El principal de la Deuda Pública de la AGE, previo a la consolidación, es de 1.400.071,8 millones a esa misma fecha, con un aumento en relación con el ejercicio anterior de 66.818,1 millones (5,01 %). La composición de este principal de la deuda a 31 de diciembre de 2023 era la siguiente:

[71] FREMAP alega que materializar los excesos de su saldo medio de tesorería en los términos del artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, conllevaría una rentabilidad inferior a la reportada por la remuneración de saldos del contrato para la gestión del servicio de tesorería. Sin embargo, la obtención de una mayor rentabilidad no puede llevarse a efecto contraviniendo lo dispuesto en la propia norma.

hasta alcanzar los 886,3 millones de euros (el 84 % de los créditos definitivos de su presupuesto en 2023), de los que 854,5 millones permanecían como fondos líquidos de tesorería, innecesarios para su funcionamiento ordinario. Por su parte, la AEI, también con un excesivo remanente disponible[91], ha comunicado a este Tribunal que la Dirección General de Presupuestos no considera la opción de consignar el remanente de tesorería como fuente de financiación en su presupuesto, por tratarse de un organismo subvencionador, lo que determina que las transferencias con cargo al presupuesto de la AGE también sean excesivas.

Se considera necesario que la AGE realice una revisión de los remanentes de tesorería de sus entidades dependientes ya que, aun cuando en la actualidad las transferencias reconocidas por la AGE se abonan teniendo en cuenta las necesidades de liquidez de los organismos, la utilización exhaustiva como recurso presupuestario de los remanentes de tesorería, estimados por este Tribunal en 2.724 millones, podrían haber supuesto un ahorro de 1.357 millones en los PGE[92].

4.51. Las MCSS no han registrado obligaciones por 508,5 millones de euros a favor de la TGSS, por el gasto correspondiente al sostenimiento de servicios comunes y al reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas (gastos inherentes al proceso de recaudación) de los meses de octubre y noviembre de 2023. Sin embargo, la TGSS sí ha registrado los correlativos derechos de cobro al presupuesto de ingresos, procediendo incluso a su recaudación, mientras que las MCSS ni siquiera han dictado el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación que origina la transferencia y el pago a favor de la TGSS. Este diferente criterio de registro -recogido en la Orden ISM/1207/2023, de 6 de noviembre, que regula las operaciones de cierre del ejercicio 2023 para las ESSS- da lugar a que no se traten de forma homogénea las operaciones de ingresos y gastos procedentes de la misma transacción o hecho económico. Por otro lado, debido a que el presupuesto de las MCSS recoge obligaciones por este concepto de los meses de octubre y noviembre de 2022, por 469,3 millones, en lugar de las correspondientes a los mismos meses de 2023, el efecto neto de esta incidencia supone una sobrevaloración del resultado presupuestario del sistema en 39,2 millones. No obstante, la CGE no se ve afectada por esta incidencia puesto que en el proceso de consolidación esta operación ha sido objeto de homogeneización y eliminación en el estado de liquidación del presupuesto[93].

IV.10.3. Balance

4.52. El saldo de la cuenta 217 *Equipos para procesos de información* de la GISS, por 305,3 millones de euros, corresponde a elementos utilizados por el INSS, el ISM, la TGSS y la propia Gerencia. De acuerdo con el "Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social", puntos 4º y 5º, de la APGCPSS'11, estos activos deberían reflejarse contablemente en el balance de la entidad que obtenga, a partir de los mismos, rendimientos económicos o un potencial de servicio en el futuro. No obstante, con la información y documentación rendida al Tribunal de Cuentas, no resulta posible determinar, la cuantía correspondiente a cada entidad. La cuenta 215 *Instalaciones técnicas y otras instalaciones* presenta idéntica incidencia, pero de menor relevancia cuantitativa[94].

[91] AEI (437,3 millones de euros en 2020; 532,7 millones en 2021 y 573 millones en 2022).

[92] Considerando solo las entidades que han mantenido o aumentado su remanente de tesorería de 2022 a 2023.

[93] Véase la última nota al pie del párrafo 3.9.

[94] La GISS alega que el fraccionamiento por entidades del inventario de los equipos informáticos y la asunción por dichas entidades de su gestión podrían contravenir las funciones de gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Seguridad Social que tiene legalmente atribuidas, así como los principios del modelo de Gobernanza TIC. Sin embargo, las normas contables son claras a este respecto y su aplicación no afecta a las competencias de gestión atribuidas a la GISS, ni impide la imputación de las adquisiciones de estos elementos a su

4.53. El ISM ha comunicado a este Tribunal la imposibilidad de delimitar en el programa de medicina marítima la prestación de asistencia sanitaria derivada de actividades de naturaleza profesional, que ha de ser financiada con recursos contributivos, de la prestación de asistencia sanitaria de carácter universal, que debe asumir el Estado. Ello determina que esta deuda no cumpla la condición segunda del apartado "5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales" del Marco conceptual de la APGCPSS'11, para ser reconocida como un derecho de cobro frente a la AGE en el activo del balance de la TGSS. Por ello, y hasta que no se conozca con exactitud la cuantía correspondiente a cada una de estas actividades (contributiva y no contributiva), este servicio común debe proceder a dar de baja en sus estados financieros la totalidad del derecho de cobro registrado frente a la AGE en concepto de medicina marítima que, a 31 de diciembre de 2023, asciende a 502,6 millones de euros, con contrapartida en el resultado del ejercicio, por 27,1 millones y en resultados de ejercicios anteriores por 475,5 millones, debiendo informar de esta circunstancia en la memoria de sus cuentas anuales. Por otro lado, esta incidencia no afecta al balance consolidado de la CGE, puesto que dicha operación ha sido homogenizada por la IGAE en el proceso de consolidación[95].

4.54. Los trabajos ejecutados en el área de deudores por prestaciones indebidamente abonadas por las MCSS ponen de manifiesto que la información que la TGSS pone a su disposición para el seguimiento y control de la deuda que, por este concepto, se encuentra en gestión de cobro en este servicio común no les permite la correcta e inequívoca identificación del deudor ni conocer la situación en la que se encuentra la deuda (pendiente de cobro, datada, rehabilitada…), lo que dificulta su adecuado control y seguimiento y repercute en la calidad de la información registrada. Por ello, resulta conveniente que la TGSS mejore la fluidez y la calidad de los datos puestos a disposición de las MCSS, en particular a fin de ejercicio, para que a 31 de diciembre dispongan de información clara y precisa sobre la deuda, esto es, la inequívoca identificación del deudor, el importe pendiente de cobro y la situación de la deuda viva.

Esta recomendación resulta también aplicable a la información que por este mismo concepto facilita la TGSS al INSS, al IMSERSO y al ISM, ya que se han detectado diferencias entre la información que las mencionadas entidades han remitido al Tribunal de Cuentas y los datos que al respecto ha facilitado este servicio común, siendo las más significativas las del INSS, que ascienden a 24,2 millones de euros.

4.55. El artículo 12. Cuatro de la LPGE para 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda del TRLGSS, recoge transferencias a favor de la Seguridad Social por 5.559,6 millones de euros bajo la rúbrica *Para financiar otros conceptos*. Sin embargo, en su descripción no se especifican inequívocamente los gastos que han de afrontarse con tales recursos, lo que impide conocer y cuantificar los posibles excesos o defectos de financiación y su repercusión sobre la cuenta del resultado económico patrimonial, las partidas del balance de la TGSS que reflejan su posición deudora o acreedora frente al Estado y el remanente de tesorería del sistema. De acuerdo con la recomendación primera del "Informe sobre evaluación y reforma del Pacto de

presupuesto de gastos; y, por otro lado, el registro contable de estos bienes de acuerdo a los criterios fijados en la APGCPSS'11 reflejaría fielmente su situación real.

[95] La IGSS señala que en las alegaciones efectuadas por distintas entidades al *Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004*, se detallaban las actividades sanitarias dirigidas a trabajadores del mar, que en su mayoría tienen carácter universal, debido a lo cual lo adecuado es mantener estos gastos en la liquidación de la financiación de la Seguridad Social con el Estado. Sin embargo, este Tribunal mantiene que, hasta que no se realicen las mejoras técnicas necesarias que permitan arbitrar conceptos presupuestarios diferenciados, distinguiendo los gastos por prestaciones de naturaleza contributiva, de los de carácter universal, la TGSS debe dar de baja el derecho de cobro frente al Estado por la financiación del gasto de asistencia sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que tiene naturaleza universal, puesto que estos activos no pueden valorarse con fiabilidad.

Toledo", estas transferencias se otorgan para financiar gastos impropios del sistema vinculados a políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad Social, que deberían quedar específicamente asociados a los recursos que han de financiarlos. En consecuencia, sería oportuno que las LPGE identificaran convenientemente tales gastos para que la TGSS aplicara el régimen de seguimiento y control ya existente en el resto de las partidas de financiación afectada.

4.56. En 2023, el importe de las transferencias de las MCSS a favor de la TGSS con destino al FRSS, al FCPSS y a la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de actividad, ha experimentado un significativo incremento, pasando de 38,6 millones de euros en 2022 a 1.252,5 millones en 2023. Esta situación se debe, principalmente, al excedente obtenido de la gestión de contingencias profesionales en 2022, que asciende a 2.134 millones (un 14,4 % superior al de 2021), así como al procedente de la gestión de cese de actividad de los trabajadores autónomos, que ha sido de 24 millones (un 166,67 % por encima del conseguido en 2021)[96]. Además, este aumento de las transferencias se ha visto favorecido por la nueva redacción de los artículos 95, 96 y 329 del TRLGSS[97]. La modificación del artículo 95 reduce la cuantía de las RECC, RECP y Reserva de Estabilización por Cese de Actividad (RECA). Principalmente, se ha visto afectada la RECP, que ha disminuido en el conjunto del sector en 663,1 millones de euros (un 19,52 %), generando un aumento del excedente por contingencias profesionales disponible con destino a la TGSS. Por otro lado, el artículo 96 ha modificado la aplicación de este excedente, aportando el 80 % al FRSS (con la anterior regulación su destino era el FCPSS), y, adicionalmente, un 5 % (no contemplado en la anterior regulación) al FCPSS. Finalmente, la reforma del artículo 329 del TRLGSS, ha repercutido en la mejora del excedente derivado de la gestión de la prestación por cese de actividad en 335,4 millones de euros, en detrimento del procedente de la gestión de ITCC (322,4 millones) y de contingencias profesionales (13 millones). Todo ello ha contribuido a que el importe transferido a la TGSS con destino a las reservas FRSS, FCPSS y reserva complementaria de estabilización por cese de actividad haya sido de 1.161 millones, 72,6 millones y 18,9 millones, respectivamente.

Todo lo anterior ha derivado en un descenso del efectivo y activos líquidos equivalentes de las MCSS, que ha pasado de 1.085,4 millones de euros al inicio de 2023, a 466,4 millones a fin del ejercicio (un descenso del 57 % en el conjunto del sector). Asimismo, teniendo en cuenta que una parte de las transferencias remitidas a la TGSS han sido financiadas por las MCSS con cargo al remanente de tesorería no afectado disponible a fin de 2022, dicho remanente se ha visto reducido en 650,9 millones (un 17,81 %).

4.57. Existe una incertidumbre que afecta a la recuperación de los créditos o préstamos concedidos por Puertos del Estado a las Autoridades Portuarias de Gijón y A Coruña, cuyos saldos a 31 de diciembre de 2023 ascienden a 164,5 y 179,6 millones de euros, respectivamente. Puertos del Estado no tiene dotado deterioro alguno en relación con estos préstamos, pese a que existen incertidumbres respecto a la capacidad de estas Autoridades Portuarias para la devolución del principal e intereses, por las siguientes circunstancias:

a) La Autoridad Portuaria de Gijón estaba inmersa en un procedimiento judicial iniciado con el escrito recibido el 12 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la CE, dirigida al Subdirector General de Certificación y Pagos del Ministerio de Hacienda y

[96] El Anexo 20 recoge, para el conjunto del sector: 1) el excedente de ambas actividades en 2021 y 2022, así como su variación interanual; y 2) el saldo de las RECP y RECA de los trabajadores autónomos en 2022 y 2023, así como su variación interanual.

[97] Los artículos 95 y 96 han sido modificados por la disposición final vigésima quinta de la LPGE para 2023 y el artículo 329 por el artículo primero quince del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. En vigor desde el 1 de enero de 2023, estos cambios resultan aplicables al reparto del resultado del ejercicio 2022, cuya liquidación se ha realizado en julio de 2023.

Administraciones Públicas, que incluía la "motivación de la corrección financiera propuesta", calificando la totalidad de gasto declarado como no elegible y pretendiendo la recuperación de 198 millones de euros por los pagos realizados y el impago de 49,5 millones pendiente de desembolso en concepto de saldo final. El 5 de diciembre de 2014, en virtud del informe emitido por la OLAF, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, y el Juzgado de Instrucción n.º 3, mediante Auto de 8 de enero de 2015, acordó incoar diligencias previas. Durante la instrucción, la Autoridad Portuaria ha recibido tres requerimientos (en enero de 2015, febrero de 2016 y julio de 2017) para aportar documentación. Y mediante Auto de 11 de septiembre de 2020, modificado por otro Auto de 25 de septiembre de 2020, se acordó la apertura de juicio oral. Este procedimiento ha concluido en el ejercicio 2024 con una sentencia absolutoria.

b) Por otra parte, en la Autoridad Portuaria de A Coruña, las dificultades para devolver las cantidades prestadas pueden originarse por la no obtención de los ingresos previstos derivados del modelo definido por el Convenio para la ordenación urbanística de determinados terrenos del actual Puerto de A Coruña y de la estación de San Diego, vinculada a la mejora de la estructura urbanística de la ciudad y a la construcción de las nuevas instalaciones portuarias de Punta Langosteira, de 2 de febrero de 2004, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MTMA), la Xunta de Galicia y los Ayuntamientos de A Coruña y Arteixo, así como por el Convenio de igual denominación de 4 de octubre de 2004, entre el MTMA y el Ayuntamiento de A Coruña, al no haberse llegado a un acuerdo sobre la utilización y/o enajenación de terrenos que se liberen en el recinto portuario urbano por el traslado de la actividad al Puerto Exterior de Punta Langosteira.

4.58. El Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007 acordó el 30 de mayo de 2022 disolver la entidad. En dicho ejercicio se formalizó el acta de entrega de sus bienes del Inmovilizado e Inversiones inmobiliarias, por importe de 148,7 millones de euros, quedando adscritos al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Valencia con efectos 1 de enero de 2021, por ser esta la fecha de extinción del convenio suscrito entre estas entidades, según estableció la sentencia firme dictada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha de tenerse en cuenta que el Consorcio tenía una deuda con la Autoridad Portuaria de Valencia cuyo importe ascendía a 38,4 millones de euros, de los que 11,3 millones estaban garantizados por el Estado para el pago de los denominados "costes de reposición" y, respecto de los 27,1 millones restantes, la Autoridad Portuaria de Valencia consideraba probable una pérdida de 18,5 millones. A 31 de diciembre de 2023 permanecía en el balance de la Autoridad Portuaria una provisión por responsabilidades de 11,3 millones de euros, calculada en base a su mejor estimación con criterios técnicos y jurídicos.

Además, en diciembre de 2023 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha concedido al Consorcio una autorización para continuar con la gestión, en el ámbito exclusivo de la Marina, hasta noviembre de 2024, mientras se realizan las acciones necesarias para la liquidación del Consorcio y se materialice la adjudicación del concurso público para la gestión de esta. Esto ha dado lugar a la asunción por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia de toda la actividad anteriormente desarrollada por el Consorcio Valencia 2007, fuera del ámbito exclusivo de la Marina, y a la asunción de unos gastos que se estiman elevados y que tendrán un impacto importante el próximo ejercicio en su cuenta de resultados.

IV.10.4. Cuenta del resultado económico patrimonial

4.59. Las MCSS no han registrado los gastos devengados en diciembre de 2023, ni el correspondiente pasivo, derivados de las aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro de exceso de pérdidas; y la TGSS tampoco ha registrado los correlativos ingresos devengados y el activo asociado, por importe de 237,6 millones de euros.

- Tampoco se ha producido el saneamiento financiero necesario en relación con los once préstamos, por 17.168,6 millones de euros[103], otorgados por la AGE a la Seguridad Social durante los ejercicios 1992 a 1999.

- Se encuentran pendientes de amortización las deudas de la Seguridad Social con la AGE, por 9.081,5 millones de euros, por la liquidación del concierto económico suscrito con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra (deberían haberse amortizado en un plazo de diez años a partir del 1 de enero de 1996, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social).

V.2. SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

5.15. Los párrafos siguientes resumen la situación actualizada del cumplimiento de los acuerdos correspondientes a los últimos Dictámenes aprobados por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas [104], relativos a las DCGE de los ejercicios 2021[105] y 2022[106], en aquellos casos en que se estima que afectan a los objetivos fijados en relación con el examen y comprobación de la Cuenta General objeto de esta Declaración.

5.16. *Adoptar las medidas precisas para alcanzar la integración en la CGE de todas las cuentas anuales de las entidades del sector público estatal y la presentación de las mismas, en plazo y forma, ante el Tribunal de Cuentas, y realizar un seguimiento de las entidades que incumplan la obligación de rendir sus cuentas o lo hagan fuera del plazo legalmente establecido (3.18/2021; 3.19/2021; 5/2022; 8.8/2022; 8.16/2022; 9.1/2022).*

No se ha conseguido avanzar en este sentido. En el artículo 28.p) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se contempla como infracción muy grave, cuando la comisión de dicha infracción sea culpable, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. La Oficina de Conflictos de Intereses[107] se ha dirigido a las Subsecretarías de los Departamentos a los que están adscritas las entidades que no han cumplido la obligación de rendir cuentas a que se refiere el artículo 137 de la LGP. Se desconoce si la Oficina de Conflictos, una vez recibidas las contestaciones, ha considerado en 2024, en algún caso, la

Estado. El artículo 90 del derogado TRLGSS de 1994 mantuvo este texto que continúa vigente en el artículo 113.1 del actual TRLGSS.

[103] Esta deuda corresponde a: tres préstamos concedidos para la cancelación de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991 del extinto INSALUD, por un importe conjunto de 3.372,4 millones de euros; seis préstamos otorgados para la financiación de obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar su equilibrio presupuestario, por un total de 9.589,2 millones; y dos préstamos concedidos para cubrir desfases de tesorería por 4.207,1 millones**.**

[104] Los acuerdos han sido agrupados por materias similares, recogiéndose un resumen y, entre paréntesis y por orden cronológico, la numeración que identifica los acuerdos de la Comisión Mixta que se consideran incluidos en la materia analizada.

[105] El Dictamen del ejercicio 2021 fue aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 23 y de 29 de mayo de 2024, respectivamente, y publicado mediante Resolución de 30 de mayo de 2024 (BOE de 9 de julio de 2024).

[106] El Dictamen del ejercicio 2022 fue aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 14 y de 20 de noviembre de 2024, respectivamente, y publicado en el Boletín de las Cortes Generales con fecha 24 de noviembre de 2024.

[107] Órgano competente para la instrucción de los procedimientos por incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, tipificado como infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria en la citada Ley.

Las MCSS ya registran contable y presupuestariamente las modificaciones de las previsiones iniciales de ingresos correspondientes a las transferencias recibidas de la TGSS. Este servicio común también registra en el presupuesto de ingresos las modificaciones de las previsiones iniciales.

5.30. *Incluir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el Patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social. (3.6/2021 y 8.14/2022).*

Tal y como se indica en los párrafos 4.17 y 5.13, en 2023, el balance de la TGSS recoge por primera vez en su patrimonio neto una reserva específica representativa del FRSS. Para ello, ha sido necesario modificar los artículos 117 y siguientes del TRLGSS, así como la APGCSS'11.

5.31. *Resolver la moratoria sobre las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro con la Seguridad Social, que fueron objeto de moratoria desde 1995. (3.6/2021 y 8.15/2022).*

A la fecha de elaboración de esta Declaración, la recomendación continúa sin ser atendida. Así, la LPGE para 2023, de nuevo da la posibilidad a las instituciones sanitarias afectadas de poder solicitar ampliación por 1 año, cada una de ellas, de la carencia de la moratoria, habiéndose acogido a esta situación todas estas instituciones, excepto una[110]. Asimismo, este Tribunal ha requerido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un informe sobre las actuaciones realizadas en relación con el cumplimiento de la Disposición adicional quincuagésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, según la cual el Gobierno *"Con pleno respeto al equilibrio contable y patrimonial del sistema de la Seguridad Social… presentará, en el plazo de un año[111], un informe que contenga propuestas concretas para resolver la situación de la deuda sanitaria…".* El citado Ministerio indica que hasta el momento no se ha realizado ninguna actuación al respecto.

5.32. *Vigilar que se dote el deterioro de valor por las deudas en moratoria de instituciones sanitarias sin ánimo de lucro (9.9/2022).*

Según consta en el párrafo 3.29 la TGSS, siguiendo las recomendaciones incluidas en las DCGE de ejercicios anteriores, por primera vez en 2023 ha registrado un deterioro de valor de la deuda correspondiente al sector privado, en aplicación de la Resolución de 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las ESSS. Sin embargo, FOGASA, continúa sin hacerlo.

5.33. *Aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas especialmente las referidas a la revisión del actual método de cálculo de los deterioros de valor de las deudas en gestión de cobro (3.11/2021; 8.2/2022 y 8.3/2022).*

El Tribunal de Cuentas recoge en las DCGE desde el ejercicio 2020 la necesidad de que la IGAE revise el actual método de cálculo de los deterioros de valor de las deudas en gestión de cobro, recogido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, según redacción dada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, ajustándolo al criterio del actual PGCP y de la APGCPSS'11, basado en la evidencia objetiva de las pérdidas de valor de los créditos, es decir, en el índice de fallidos. Esta recomendación no ha sido atendida (párrafo 3.27).

[110] Se trata del Hospital Jaca Centro Sanitario, si bien el importe de su deuda a 31 de diciembre de 2023 resulta inmaterial.

[111] El plazo de un año ha de contarse desde 1 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2011.

5.34. *Adoptar las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado, en particular la de los préstamos y deudas pendientes de amortización desde la década de los años 90, en la forma indicada en la presente Declaración. Y, además, amortizar las deudas de la Seguridad Social con la Administración General del Estado por la liquidación de los contratos suscritos con el País Vasco y Navarra, evitando así retrasos (3.21/2021, 8.10/2022 y 9.10/2022).*

La totalidad del endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado por los préstamos otorgados asciende, a 31 de diciembre de 2023, a 116.166,4 millones de euros. En el párrafo 4.16 se explican los detalles de lo acontecido con dichos préstamos.

El saneamiento de esta deuda continúa sin ser completamente abordado:

- Entre 1992 y 1999 se concedieron once préstamos por 17.168,6 millones de euros. Respecto a tres de ellos, que ascienden a 3.372,4 millones, concedidos para cancelar obligaciones que estaban pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991, del extinto INSALUD, el "Informe de Fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018" y la Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con dicho informe de fiscalización, han recomendado que el Estado asuma su amortización, bien mediante condonación o mediante la concesión de transferencias[112]. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2023, esta recomendación no ha sido atendida. Respecto a los ocho préstamos restantes, por 13.796,2 millones, otorgados principalmente para superar desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería que afrontó el sistema en aquel momento, el mencionado informe de fiscalización manifiesta que también tendrían que haber sido asumidos por el Estado, ya que en el periodo en que fueron concedidos, la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa entonces vigente, tuvo que asumir, con cargo a sus recursos contributivos, gastos de naturaleza no contributiva (asistencia sanitaria y de complementos por mínimos de pensiones), cuya financiación, por tanto, tendría que haber sido asumida por el Estado. Las actuaciones para cancelar estos ocho préstamos solo han consistido en la concesión de prórrogas en el momento en que, aquellos préstamos que tenían fijado plazo de amortización estaban próximos al vencimiento, sin que se haya adoptado ninguna otra medida efectiva para su definitiva cancelación y saneamiento del balance de la Seguridad Social.

- Más recientemente, entre 2017 y 2023, se han concedido nuevos préstamos por importe de 98.997,8 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, en las DCGE desde 2017 y también en el informe de fiscalización citado en el párrafo anterior, ha venido manifestando que esta forma de financiación de la Seguridad Social no es la más idónea para solventar los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, puesto que este tipo de medidas no contribuyen al saneamiento de su balance ni de su cuenta de resultados, derivando en un aumento de su endeudamiento con el Estado. En este sentido, la recomendación primera del "Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo" ha servido de base para modificar el TRLGSS, que recoge la concesión de transferencias específicas a la Seguridad Social para la asunción progresiva por el Estado de los gastos impropios del sistema, lo que permitirá acabar

[112] Esta recomendación se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que dispuso que todo incremento del gasto del extinto INSALUD -con excepción del que pudiera resultar de las generaciones de crédito-, que no pueda financiarse por redistribución interna de sus créditos, ni con cargo al remanente afecto a la entidad, se financiaría por aportación del Estado. Este texto se mantiene en el artículo 113.1 del vigente TRLGSS, en referencia al INGESA.

con la política de otorgar préstamos al sistema que, de acuerdo con esta recomendación, no podía exceder del año 2023.

A lo anterior hay que añadir que el Manual de Eurostat para el cálculo del déficit y deuda públicos recomienda que se dé el tratamiento de una cancelación de deuda en forma de transferencia de capital a los préstamos no recuperados concedidos por el Gobierno a un ente público con pérdidas recurrentes y pocas probabilidades de ser reembolsados.

Por otro lado, como se indica en el párrafo 5.14, se encuentra pendiente de amortizar la deuda de la Seguridad Social con la AGE, por 9.081,5 millones de euros, derivada de la liquidación del concierto económico suscrito con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra.

VI. PROPUESTAS A LAS CORTES

Como consecuencia de la presente Declaración, EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROPONE A LAS CORTES GENERALES que:

1. **Insten al Gobierno** a que adopte las medidas necesarias para que:

   a) Se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en esta Declaración, de forma que la Cuenta General del Estado refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable.

   b) Se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de la presente Declaración, especialmente las referidas a la revisión del actual método de cálculo de los deterioros de valor de las deudas en gestión de cobro y al adecuado y completo registro contable y soporte en inventarios de los bienes públicos. Asimismo, se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las Declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en esta Declaración, recogidas en el subapartado V.1 anterior.

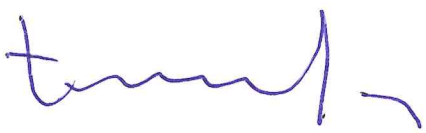
   c) Se pongan en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin adoptar, cuyo seguimiento se contiene en el subapartado V.2 de la Declaración.

2. Se **estudie la posibilidad de modificar la normativa** presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de **rendición** por el Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que la Declaración sea emitida en un plazo lo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.

3. Se **adopten las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social** frente al Estado, en particular la de los préstamos y deudas pendientes de amortización desde la década de los años 90, en la forma indicada en la presente Declaración.

Madrid, 28 de abril de 2025

LA PRESIDENTA



Enriqueta Chicano Jávega

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO Y METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN 79

ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2023 83

ANEXO 3 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES CUYAS CUENTAS ANUALES NO HAN SIDO INTEGRADAS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 103

ANEXO 4 ENTIDADES MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON CUENTAS ANUALES NO INTEGRADAS 107

ANEXO 5 INTEGRACIÓN EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE CUENTAS DISTINTAS DE LAS APROBADAS 109

ANEXO 6 DETALLE, POR TIPO, DE LAS OPERACIONES CON REPERCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS IMPUTADOS POR DEFECTO O EXCESO EN EL PRESUPUESTO 113

ANEXO 7 RECAUDACIÓN DE DERECHOS PENDIENTES AL INICIO DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 115

ANEXO 8 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA 117

ANEXO 9 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 119

ANEXO 10 PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL 121

ANEXO 11 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA AGE 123

ANEXO 12 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 125

ANEXO 13 DATOS RELATIVOS A LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DE LAS MCSS Y DEL INSS. EJERCICIO 2023 127

ANEXO 14 OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 129

ANEXO 15 EVOLUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS 131

ANEXO 16 RELACION DE ENTIDADES CUYA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y EXPLOTACIÓN NO ESTA INCLUIDA EN LA INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DE LA CGE 133

ANEXO 17 ENTIDADES QUE HAN RENDIDO FUERA DE PLAZO 135

ANEXO 18 ENTIDADES QUE NO HAN RENDIDO LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2023 139

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
CONSOLIDADA

Euros

	2023	2022
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	330.473.789.821,52	329.239.922.143,21
a) Ingresos tributarios	154.564.798.807,91	166.712.086.319,53
b) Cotizaciones sociales	175.908.991.013,61	162.527.835.823,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas	20.908.983.893,30	32.980.677.416,03
a) Del ejercicio	14.601.990.409,16	20.691.709.861,06
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	6.209.176.225,40	12.011.010.626,77
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	97.817.258,74	277.956.928,20
3. Ingresos de la actividad propia	151.304.439,73	183.926.487,36
4. Importe neto de la cifra de negocios, ventas netas y prestaciones de servicios	27.142.833.800,19	25.171.085.369,79
5. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-50.426.170,60	-223.578.842,07
6. Trabajos realizados por el grupo para su inmovilizado	487.337.532,64	583.607.313,22
7. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.088.450.669,06	12.214.469.032,35
8. Excesos de provisiones	11.080.951.704,30	11.968.947.527,51
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7+8)	405.283.225.690,14	412.119.056.447,40
9. Prestaciones sociales de las entidades del sistema de la Seguridad Social	-198.594.505.003,68	-178.794.669.027,36
10. Gastos de personal	-28.972.340.357,89	-27.770.505.257,03
11. Transferencias y subvenciones concedidas	-152.279.789.152,54	-158.534.565.802,86
12. Gastos por ayudas y otros	-263.586.074,06	-51.077.358,65
13. Aprovisionamientos	-12.990.396.836,94	-9.864.785.685,77
14. Otros gastos de gestión ordinaria	-37.249.841.082,45	-35.081.818.239,94
15. Amortización del inmovilizado	-9.103.862.089,27	-9.037.867.017,18
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (9+10+11+12+13+14+15)	-439.454.320.596,83	-419.135.288.388,79
I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-34.171.094.906,69	-7.016.231.941,39
16. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	46.859.932,12	-56.434.011,60
17. Otras partidas no ordinarias	5.456.802.902,15	-2.562.235.861,20
18. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas	-	-
19. Diferencia negativa de consolidación de entidades consolidadas	-	-
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+16+17+18+19)	-28.667.432.072,42	-9.634.901.814,19
20. Ingresos financieros	9.490.765.650,57	6.520.016.191,72
21. Gastos financieros	-29.789.468.909,40	-28.806.434.958,95
22. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	82.639.826,73	80.379.777,79
23. Valoración del valor razonable en activos y pasivos financieros	100.069.374,68	-387.744.068,13
24. Diferencias de cambio	-46.929.038,26	120.557.893,41
25. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-4.475.154.662,59	-5.450.749.073,14
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (20+21+22+23+24+25)	-24.638.077.758,27	-27.923.974.237,30
26. Participación en beneficios (pérdidas) de entidades puestas en equivalencia	939.436.520,08	1.286.711.310,30
27. Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas en equivalencia o del control conjunto sobre una entidad multigrupo	-20.338.000,00	-17.208.000,00
28. Diferencia negativa de consolidación de entidades puestas en equivalencia	-	-
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (II+III+26+27+28)	-52.386.411.310,61	-36.289.372.741,19
V. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	4.467.845,00	33.727,12
VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (IV+V)	-52.381.943.465,61	-36.289.339.014,07
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		-1.333.369.175,79
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-37.622.708.189,86
Resultado atribuido a la entidad dominante	-53.169.116.138,28	-38.066.322.467,21
Resultado atribuido a socios externos	787.172.672,67	443.614.277,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Euros

GASTOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. PAGO 31 DE DIC.	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
00 Transferencias internas	1.356.028.152,79	173.392.577,03	1.529.420.729,82	1.506.180.914,27	1.500.888.797,06	1.198.031.868,91	302.856.928,15	28.531.932,76
11 Justicia	2.166.426.403,10	-1.641.777,32	2.164.784.625,78	2.102.531.703,15	2.058.329.962,32	2.042.251.802,02	16.078.160,30	106.454.663,46
12 Defensa	11.909.811.507,74	1.789.440.938,63	13.699.252.446,37	13.556.957.760,55	13.402.741.528,24	12.577.755.152,10	824.986.376,14	296.510.918,13
13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	10.309.601.337,09	268.988.503,28	10.578.589.840,37	10.359.530.683,51	10.165.286.143,26	10.072.523.153,13	92.762.990,13	413.303.697,11
14 Política exterior y de cooperación para el desarrollo	1.686.959.694,16	99.152.697,58	1.786.112.391,74	1.236.162.806,61	1.210.092.346,14	1.160.577.859,07	49.514.487,07	576.020.045,60
21 Pensiones	190.601.269.881,51	2.223.380.783,92	192.824.650.665,43	192.564.818.407,56	192.528.076.922,20	192.526.394.373,16	1.682.549,04	296.573.743,23
22 Otras prestaciones económicas	22.461.024.680,52	3.793.665.225,75	26.254.689.906,27	25.534.810.397,45	25.522.858.405,45	25.506.472.232,55	16.386.172,90	731.831.500,82
23 Servicios sociales y promoción social	7.074.428.360,98	697.895.076,22	7.772.323.437,20	6.252.662.872,80	6.015.258.462,62	5.817.366.820,23	197.891.642,39	1.757.064.974,58
24 Fomento del empleo	7.994.363.026,14	816.218.099,17	8.810.581.125,31	7.928.317.537,87	7.504.896.002,51	7.499.903.380,44	4.992.622,07	1.305.685.122,80
25 Desempleo	15.689.782.356,45	1.006.624.672,84	16.696.407.029,29	16.413.198.162,95	16.402.420.925,62	16.402.389.845,98	31.079,64	293.986.103,67
26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	3.476.404.119,74	1.556.524.465,70	5.032.928.585,44	3.043.257.371,92	2.487.313.151,16	2.454.934.926,96	32.378.224,20	2.545.615.434,28
28 Gestión y administración de Trabajo y Economía social	187.605.125,59	40.910.081,51	228.515.207,10	125.625.809,22	116.555.981,18	115.128.837,67	1.427.143,51	111.959.225,92
29 Gestión y administración de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración	6.983.567.225,56	675.524.367,99	7.659.091.593,55	5.176.553.015,86	5.089.680.188,14	5.070.218.508,74	19.461.679,40	2.569.411.405,41
31 Sanidad	6.797.556.718,95	423.533.672,59	7.221.090.391,54	6.115.083.750,66	5.966.817.813,51	5.311.184.458,73	655.633.354,78	1.254.272.578,03
32 Educación	5.207.021.305,03	246.036.137,00	5.453.057.442,03	4.699.793.032,52	4.589.702.013,87	4.266.019.892,87	323.682.121,00	863.355.428,16
33 Cultura	1.597.789.808,92	165.339.433,08	1.763.129.242,00	1.327.780.780,03	1.217.054.511,23	1.179.542.274,19	37.512.237,04	546.074.730,77
41 Agricultura, pesca y alimentación	8.854.513.906,84	1.527.954.615,54	10.382.468.522,38	9.198.205.711,52	9.141.751.924,06	8.650.133.276,23	491.618.647,83	1.240.716.598,32
42 Industria y energía	10.056.490.877,23	780.774.482,29	10.837.265.359,52	8.466.784.190,60	8.263.228.182,27	3.954.103.273,26	4.309.124.909,01	2.574.037.177,25
43 Comercio, turismo y pymes	3.089.621.238,51	940.451.353,09	4.030.072.591,60	2.655.672.336,07	2.601.845.357,60	2.217.639.651,56	384.205.706,04	1.428.227.234,00
44 Subvenciones al transporte	3.447.680.300,00	1.557.942.534,83	5.005.622.834,83	4.715.472.828,29	4.708.390.526,57	3.733.988.851,05	974.401.675,52	297.232.308,26
45 Infraestructuras y Ecosistemas resilientes	12.365.003.749,99	1.170.394.814,40	13.535.398.564,39	12.078.968.242,91	10.976.287.507,96	7.314.550.989,09	3.661.736.518,87	2.559.111.056,43
46 Investigación, desarrollo, innovación y digitalización	17.508.028.330,23	2.718.272.678,06	20.226.301.008,29	12.112.330.092,54	11.056.286.128,11	6.756.560.840,71	4.299.725.287,40	9.170.014.880,18
49 Otras actuaciones de carácter económico	1.298.276.676,15	1.545.704.760,60	2.843.981.436,75	2.157.217.895,38	2.098.355.240,68	2.020.322.378,16	78.032.862,52	745.626.196,07
91 Órganos constitucionales, Gobierno y otros	583.179.205,17	-1.698.265,75	581.480.939,42	514.062.718,10	496.516.855,89	490.523.064,49	5.993.791,40	84.964.083,53
92 Servicios de carácter general	23.609.812.593,59	-640.812.575,89	22.969.000.017,70	18.275.270.343,79	18.205.684.099,00	17.974.169.911,48	231.514.187,52	4.763.315.918,70
93 Administración financiera y tributaria	1.653.876.051,13	406.835.075,96	2.060.711.127,09	2.000.434.029,24	1.980.318.336,62	1.929.766.780,46	50.551.556,16	80.392.790,47
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	66.455.560.529,97	-178.876.358,80	66.276.684.171,17	62.716.521.778,63	62.654.016.828,38	62.522.076.307,66	131.940.520,72	3.622.667.342,79
95 Deuda Pública	128.330.805.584,55	4.869.947.591,38	133.200.753.175,93	130.982.189.530,50	130.982.149.154,63	130.982.141.950,16	7.204,47	2.218.604.021,30
TOTAL	572.752.488.747,63	28.671.875.660,68	601.424.364.408,31	563.816.394.704,50	558.942.803.296,28	541.746.672.661,06	17.196.130.635,22	42.481.561.112,03

ANEXO 6

DETALLE, POR TIPO, DE LAS OPERACIONES CON REPERCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS IMPUTADOS POR DEFECTO O EXCESO EN EL PRESUPUESTO

Párrafo	Capítulo	Concepto	Operaciones de ejercicios anteriores / posteriores (-)				Operaciones de 2023 Pendientes de aplicar a Presupuesto	Total pendiente de aplicación a 31/12/23
			Pendientes de aplicación a 31/12/22	Rectificaciones	Aplicadas en 2023	Pendientes de aplicación a 31/12/23		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6) = (4) + (5)
3.4 y 3.5	3, 4 y 7	Ejecución Sentencias	277,6	-23,2	200,3	54,1	2,3	56,4
	4 y 7	Subvenciones / Transferencias	364,9	39,9	338,7	66,1	485,7	551,8
	2	Gastos Corrientes	144,2	15,8	15,4	144,6	27,3	171,9
	6	Inversiones	98,7	-5,0	37,8	55,9	21,6	77,5
	3, 8 y 9	Otros	102,2	-14,5	1,4	86,3	2,5	88,8
	4	Defectos de imputación por transferencias corrientes con aportaciones FEAGA (FEGA)	183,7	0,0	183,7	0,0	0,0	0,0
	2	Conciertos de asistencia sanitaria de MUFACE	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0
	4 y 7	Transferencias a CCAA (CH Segura) y a federaciones deportivas (CSD), y subvenciones AEI	9,4	0,0	9,4	0,0	53,2	53,2
	2 a 7	Gastos corrientes y de inversión de otros organismos y agencias estatales	113,2	25,4	127,8	10,8	114,6	125,4
	4	Prestaciones contributivas de pago delegado de IT de octubre y noviembre no imputadas por el INSS, el ISM y las MCSS.	1.555,0	0,0	1.555,0	0,0	1.914,2	1.914,2
	4	Cuotas a favor de los trabajadores autónomos en situación de baja por incapacidad temporal por más de 60 días	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9
	1 a 4	Defectos de imputación en operaciones corrientes (Entidades del Sistema de la Seguridad Social)	102,1	-8,7	93,0	0,4	63,3	63,7
	6	Defectos de imputación en operaciones capital (Entidades del Sistema de la Seguridad Social)	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	4	Bonificaciones en la aportación empresarial por desempleo y formación profesional de octubre y noviembre. SEPE.	662,8	-13,9	648,9	0,0	814,5	814,5

ANEXO 10

PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL

	Importe	Vencimiento	Ampliación del plazo de cancelación de los préstamos
I.- PRÉSTAMOS POR CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DEL INSALUD ANTERIORES A 31/12/1991			
1.- Real Decreto-Ley 6/1992, sobre concesión de un crédito extraordinario.	1.686,2	10 años partir de 2014	DA7ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
2.- Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993 (artículo 11).	843,1	No se indica	
3.- Ley 21/1993, de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (artículo 11).	843,1	No se indica	
SUBTOTAL (1)	**3.372,4**		
II.- PRÉSTAMOS PARA POSIBILITAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DAR COBERTURA ADECUADA A SUS OBLIGACIONES			
4.- Ley 21/1993, de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (artículo 11.4).	2.073,5	10 años a partir de 2014	DA7ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
5.- Ley 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (artículo 12.3).	2.670,6	10 años a partir de 2015	DA6ª Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
6.- Real Decreto-Ley 17/1996, de 22 de noviembre (artículo único).	2.670,6	10 años a partir de 2016	DA6ª la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
7.- Ley 12/1996, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (artículo 11.3).	935,2	10 años a partir de 2017	DA6ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
8.- Ley 65/1997, de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (artículo 11.3).	753,9	10 años a partir de 2018	DA7ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
9.- Ley 49/1998, de Presupuestos Generales del Estado para 1999 (artículo 12.3).	485,4	10 años a partir de 2019	RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
SUBTOTAL (2)	**9.589,2**		

III.- PRESTAMOS PARA CUBRIR LOS DESFASES DE TESORERÍA			
10.- Ley 12/1996, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (artículo 11.4).	2.103,5	No se indica	
11.- Ley 65/1997, de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (artículo 11.4).	2.103,5	No se indica	
SUBTOTAL (3)	**4.207,0**		
IV.- PRÉSTAMOS PARA POSIBILITAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y/O DAR COBERTURA ADECUADA A SUS OBLIGACIONES			
12.- Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (D.A. 9ª).	10.192,0	10 años a partir de 2018	
13.- Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (D.A. 4ª).	13.830,1	10 años a partir de 2019	
14.- Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (D.A. 4ª) Prórroga presupuestaria - Acuerdo Consejo de Ministros de 1/03/2019.	13.830,1	10 años a partir de 2020	
15.- Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (D.A. 4ª) Prórroga presupuestaria - Acuerdo Consejo de Ministros de 14/04/2020.	13.830,1	10 años a partir de 2021	**Año 2020**
16.- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y de Seguridad Social y Tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (artículo 11).	16.500,0	10 años a partir de 2021	**Año 2020**
17.- Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (D.A. 5ª).	13.830,1	10 años a partir de 2022	
18.- Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (D.A. 3ª).	6.981,6	10 años a partir de 2023	
19.- Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (D.A. 3ª).	10.003,8	10 años a partir de 2024	
20.- Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (D.A. 3ª) Prórroga presupuestaria - Acuerdo Consejo de Ministros de 27/12/2023.	10.003,8	10 años a partir de 2025(*)	
SUBTOTAL (4)	**109.001,6**		
TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)	**126.170,2**		

(*) Este préstamo ha sido desembolsado en su totalidad en 2024.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la TGSS.

3) OTRAS CAUSAS QUE HAN CONTRIBUIDO AL AUMENTO DEL GASTO EN 2023 DERIVADO DE LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

SEGÚN LAS MCSS
- El cambio normativo introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, en el artículo 329 del TRLGSS, según el cual, desde 1 de enero de 2023, los gastos relativos a la prestación por las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos que superen los 60 días de baja en situación de incapacidad temporal se imputan a las cuentas de resultados de contingencias comunes o profesionales, en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación[114]. Ello ha generado un desplazamiento del gasto desde la gestión de cese de actividad de los trabajadores autónomos a la gestión de ITCC por un total de 252,3 millones de euros, según la información obtenida de las cuentas rendidas por las MCSS del ejercicio 2023.
- La Orden SND/726/2023, de 4 de julio, que declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, de forma que a partir de julio de 2023 los procesos de incapacidad temporal de este origen dejan de estar incluidos en el ámbito de las contingencias profesionales y pasan a ser considerados procesos derivados de contingencias comunes. Su cuantificación no resulta posible.
- La modificación del artículo 169 del TRLGSS por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, para dar la consideración de ITCC a dos nuevas situaciones: la menstruación incapacitante secundaria y la gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena. Su cuantificación no resulta posible, pero su incidencia es menor que las dos anteriores.
SEGÚN EL INSS
- El envejecimiento de la población protegida.
- Las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud, porque según el INSS alargan la duración de la prestación.
- La inclusión de nuevos supuestos protegidos.
- La subida del salario mínimo interprofesional, porque da lugar a mayores bases de cotización.

Fuente: Información contenida de la memoria de las cuentas rendidas del ejercicio 2023 correspondiente a diversas MCSS y al INSS. En el caso del INSS, también su informe estadístico de 2023.

[114] Hasta el cambio normativo realizado por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, este gasto era imputado por las MCSS con cargo a la gestión de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos.

ANEXO 14

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

(Millones de euros)

DE PRESUPUESTO CORRIENTE						
ORN	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
ORN PTES PAGO S.P.A. ESTATAL[115]	13.229,3	11.132,2	14.452,9	12.002,0	3.801,7	3.884,6
ORN PTES PAGO RESTO	6.421,1	3.682,5	6.414,1	1.206,2	1.315,8	2.044,6
SUMA DE ORN PTES PAGO	19.650,4	14.814,7	20.867,0	13.208,2	5.117,5	5.929,2
% ORN S.P.A. ESTATAL / SUMA ORN	67	75	69	91	74	66
% ORN RESTO / SUMA ORN	33	25	31	9	26	34
DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
ORN PTES PAGO S.P.A. ESTATAL	22.090,5	18.070,2	14.376,5	5.381,0	5.012,1	4.580,4
SUMA DE ORN PTES PAGO RESTO	145,2	3.093,5	130,7	130,6	132,0	132,1
ORN PTES PAGO	22.235,7	21.163,7	14.507,2	5.511,6	5.144,1	4.712,5
% ORN S.P.A. ESTATAL / SUMA ORN	99	85	99	98	97	97
% ORN RESTO / SUMA ORN	1	15	1	2	3	3
TOTAL PENDIENTE DE PAGO						
ORN PTES PAGO S.P. ESTATAL	35.319,8	29.202,4	28.829,4	17.383,0	8.813,8	8.465,0
ORN PTES PAGO RESTO	6.566,3	6.776,0	6.544,8	1.336,8	1.447,8	2.176,7
TOTAL	41.886,1	35.978,4	35.374,2	18.719,8	10.261,6	10.641,7
% ORN S.P.A. ESTATAL / TOTAL	84	81	81	93	86	80
% ORN RESTO / TOTAL	16	19	19	7	14	20

Fuente: Elaboración propia.

[115] En Sector Público Administrativo (S.P.A.) Estatal se recogen las ORN correspondientes a los artículos 41 Transferencias corrientes a Organismos Autónomos, 42 Transferencias corrientes a la Seguridad Social, 43 Transferencias corrientes a otras entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo 44 Transferencias corrientes a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal, 71 Transferencias de capital a Organismos Autónomos, 72 Transferencias de capital a la Seguridad Social, 73 Transferencias de capital a otras entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo 74 Transferencias de capital a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal, 82 Concesión de préstamos al Sector Público, 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público, 87 Aportaciones Patrimoniales.

ANTEPROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2023
ÍNDICE CON ALEGACIONES PRESENTADAS

APARTADO	PÁGINA
Anexo 2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2023	79
Anexo 3 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES CUYAS CUENTAS ANUALES NO HAN SIDO INTEGRADAS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO	9
Anexo 4 ENTIDADES MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON CUENTAS ANUALES NO INTEGRADAS	103
Anexo 5 INTEGRACIÓN EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE CUENTAS DISTINTAS DE LAS APROBADAS	105
RENFE. Alegación única.	**105**
Anexo 6 DETALLE, POR TIPO, DE LAS OPERACIONES CON REPERCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS IMPUTADOS POR DEFECTO O EXCESO EN EL PRESUPUESTO	109
Anexo 7 RECAUDACIÓN DE DERECHOS PENDIENTES AL INICIO DE LOS ULTIMOS EJERCICIOS	111
ANEXO 8 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA	113
ANEXO 9 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115
ANEXO 10 PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL	117
ANEXO 11 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA AGE	119
ANEXO 12 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	121
ANEXO 13 DATOS RELATIVOS A LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DE LAS MCSS Y DEL INSS. EJERCICIO 2023	123
ANEXO 14 OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	125
ANEXO 15 EVOLUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS	127
ANEXO 16 RELACION DE ENTIDADES CUYA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y EXPLOTACIÓN NO ESTA INCLUIDA EN LA INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DE LA CGE	129
ANEXO 17 ENTIDADES QUE HAN RENDIDO FUERA DE PLAZO	131
RENFE. Alegación única.	**131**
ANEXO 18 ENTIDADES QUE NO HAN RENDIDO LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2023	135
ANEXO 19 RESUMEN DE LAS OPINIONES DESFAVORABLES RECOGIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA	137
ANEXO 20 EXCEDENTES Y RESERVAS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL SECTOR DE LAS MCSS	139
ANEXOS DE DETALLE QUE SERÁN ELIMINADOS TRAS EL TRÁMITE DE ALEGACIONES	
ANEXO A OBLIGACIONES NO IMPUTADAS AL PRESUPUESTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE PAGO DELEGADO DE LAS MCSS - OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	141
ANEXO B SOBREVALORACIÓN POR EXCESO DE DERECHOS RECONOCIDOS E INGRESOS POR DEUDA GENERADA Y APLAZAMIENTOS DOMICILIADOS DE COTIZACIONES SOCIALES	143
ANEXO C ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO PENDIENTES DE SEGREGAR O DE AFLORAR EN LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	145
ANEXO D SOBREVALORACIÓN DEL DETERIORO DE LA DEUDA GENERADA POR COTIZACIONES SOCIALES DE LAS MCSS	147
ANEXO E GASTOS NO IMPUTADOS AL PRESUPUESTO DE LAS MCSS POR EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES Y REASEGURO OBLIGATORIO Y DE EXCESO DE PÉRDIDAS. OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	149
ANEXO F GASTOS DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS DE LAS MCSS POR EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES Y REASEGURO OBLIGATORIO Y DE EXCESO DE PÉRDIDAS. INGRESOS CORRELATIVOS NO REGISTRADOS POR EL MISMO CONCEPTO EN LA TGSS. DICIEMBRE DE 2023	151
ANEXO G ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR EL INFORME DEL ARTÍCULO 129.3 DE LA LGP QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN ALGUNA SOBRE LAS CAUSAS DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL (SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	153
ANEXO H ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR EL INFORME DEL ARTÍCULO 129.3 DE LA LGP QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN ALGUNA SOBRE LAS CAUSAS DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL (SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL)	155

afectos a los fines de la Seguridad Social; por el contrario, dentro del término de "gastos" que van a cargo del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, estarían todas aquellas operaciones que, bien a lo largo de la vida de los títulos o en el momento de su enajenación o amortización, suponen un gasto patrimonial como consecuencia de la existencia de rendimientos implícitos negativos o de un resultado patrimonial negativo en el momento de la realización de los activos.

Por cuanto, y en aplicación de la normativa expuesta, el Tribunal de Cuentas debería suprimir la referencia que realiza en el anteproyecto en relación con la interpretación restrictiva que presupone que realiza la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 12 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones, sobre la aplicación de las operaciones derivadas de la enajenación y amortización de los activos financieros en los que estaba materializado el saldo del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, respecto de lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, ya que precisamente lo que hace la Resolución es desarrollar la disposición establecida en la citada Orden. Y por tanto, también, deberían eliminarse del anteproyecto las referencias a la infravaloración del Fondo de Contingencias Profesionales.

7.- MEDICINA MARÍTIMA.

El apartado 4.53 del anteproyecto el Tribunal de cuentas pone de manifiesto:

El ISM ha comunicado a este Tribunal la imposibilidad de delimitar en el programa de medicina marítima la prestación de asistencia sanitaria derivada de actividades de naturaleza profesional, que ha de ser financiada con recursos contributivos, de la prestación de asistencia sanitaria de carácter universal, que debe asumir el Estado. Ello determina que esta deuda no cumpla la condición segunda del apartado "5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales" del Marco conceptual de la APGCPSS'11, para ser reconocida como un derecho de cobro frente a la AGE en el activo del balance de la TGSS. Por ello, y hasta que no se conozca con exactitud la cuantía correspondiente a cada una de estas actividades (contributiva y no contributiva), este servicio común debe proceder a dar de baja en sus estados financieros la totalidad del derecho de cobro registrado frente a la AGE en concepto de medicina marítima que, a 31 de diciembre de 2023, asciende a 502,6 millones de euros, con contrapartida en el resultado del ejercicio, por 27,1 millones y en resultados de ejercicios anteriores por 475,5 millones, debiendo informar de esta circunstancia en la memoria de sus cuentas anuales. Por otro lado, esta incidencia no afecta al balance consolidado de la CGE, puesto que dicha operación ha sido homogenizada por la IGAE en el proceso de consolidación

A este respecto, la Seguridad Social ya manifestó en las alegaciones al Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del

Mar, durante el ejercicio 2004, que la naturaleza de las actividades que se desarrollan en el programa de Medicina Marítima son de naturaleza universal y no contributivas, que determinan, que el ISM certifique estos gastos como financiables por el Estado, y la TGSS venga incluyendo los mismos como deuda del Estado por financiación afectada.

En concreto, las alegaciones efectuadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, al citado informe, detallaban de forma pormenorizada todas las actividades de tipo sanitario dirigidas a trabajadores del mar. Actividades que, en su mayoría deben considerarse de carácter universal y no contributivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.3.b) del actual Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ya que el programa de Medicina Marítima recoge prestaciones en el ámbito preventivo y asistencial que no derivan de las contingencias profesionales.

Por consiguiente, y dado que el mayor volumen del gasto imputado al programa de Medicina Marítima está destinado fundamentalmente a atender actividades sanitarias de carácter general y universal, y por ende de naturaleza no contributiva, es necesario que en el balance de la TGSS quede reflejado los derechos de cobro de la Seguridad Social frente al Estado por estos conceptos, ya que de lo contrario, supondría reconocer que son gastos de naturaleza contributiva que el ISM debe financiar con las cotizaciones de los trabajadores del mar, lo que haría incrementar el montante de gastos de naturaleza no contributiva que, a pesar de la separación de las fuentes de financiación, ha asumido la Seguridad Social con cargo a sus recursos, cuando deberían haberse financiado con transferencias del Estado, véase el caso de la asistencia sanitaria del extinto INSALUD o los complementos a mínimos de pensiones.

En consecuencia, no se considera correcto que se haga alusión en el anteproyecto a la necesidad de que la TGSS proceda a dar de baja en sus estados financieros la totalidad del derecho de cobro registrado frente a la AGE en concepto de medicina marítima, ya que la mayoría del gasto asociado al programa de medicina marítima es de naturaleza no contributiva y, por tanto, financiable con recursos del Estado. De lo contrario proceder a dar de baja de los estados financieros de la TGSS la totalidad del derecho de cobro registrado frente a la AGE por tal programa, supondría que no quedara adecuadamente reflejada la posición de la Seguridad Social frente al Estado, repercutiendo negativamente sobre la situación patrimonial de la Seguridad Social.

No obstante, se va a intentar que el ISM identifique aquellos gastos asociados al programa de medicina marítima, que sean de naturaleza contributiva para que la TGSS pueda adecuar los derechos de cobro frente al Estado asociados al mismo.

8.- APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES, REASEGURO OBLIGATORIO Y EXCESO DE PÉRDIDAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

El apartado 4.51 del anteproyecto, el Tribunal de Cuentas señala que:

Las MCSS no han registrado obligaciones por 508,5 millones de euros a favor de la TGSS, por el gasto correspondiente al sostenimiento de servicios comunes y al reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas (gastos inherentes al proceso de recaudación) de los meses de octubre y noviembre de 2023. Sin embargo, la TGSS sí ha registrado los correlativos derechos de cobro al presupuesto de ingresos, procediendo incluso a su recaudación, mientras que las MCSS ni siquiera han dictado el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación que origina la transferencia y el pago a favor de la TGSS. Este diferente criterio de registro -recogido en la Orden ISM/1207/2023, de 6 de noviembre, que regula las operaciones de cierre del ejercicio 2023 para las ESSS- da lugar a que no se traten de forma homogénea las operaciones de ingresos y gastos procedentes de la misma transacción o hecho económico. Por otro lado, debido a que el presupuesto de las MCSS recoge obligaciones por este concepto de los meses de octubre y noviembre de 2022, por 469,3 millones, en lugar de las correspondientes a los mismos meses de 2023, el efecto neto de esta incidencia supone una sobrevaloración del resultado presupuestario del sistema en 39,2 millones. No obstante, la CGE no se ve afectada por esta incidencia puesto que en el proceso de consolidación esta operación ha sido objeto de homogeneización y eliminación en el estado de liquidación del presupuesto.

En relación con este tipo de gastos, asociados a la recaudación de los últimos meses del año, se reitera lo señalado en el apartado 3 de este escrito de alegaciones, respecto de los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la incapacidad temporal de octubre y noviembre de 2022, considerando que se deberían eliminar de este apartado del anteproyecto, las alusiones que se realizan sobre la imputación presupuestaria de estos gastos, ya que conforme a las normas presupuestarias y contables, el acto administrativo de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias derivadas de estos gastos se produce en el ejercicio posterior al del devengo de la operación y, por tanto, los mismos deben imputarse al presupuesto de dicho ejercicio.

Además, no es correcta la referencia que realiza el Tribunal respecto al diferente criterio de registro recogido en la Orden ISM/1207/2023, de 6 de noviembre, que regula las operaciones de cierre del ejercicio 2023 para las ESSS, que da lugar a que no se traten de forma homogénea las operaciones de ingresos y gastos procedentes de la misma transacción o hecho económico, ya que, el registro de los gastos e ingresos asociados a la recaudación en la cuenta de resultados económico patrimonial, se produce en el mismo ejercicio económico, aplicando los criterios de registro y reconocimiento contable que previstos en la Adaptación del PGCP.

La diferencia se produce por aplicación de las reglas de imputación presupuestaria, que difieren el momento en que se registran derechos y obligaciones, de forma que al presupuesto del año natural, 2023, se imputan todos los ingresos que se han liquidado antes del cierre de dicho ejercicio, mientras los gastos se imputan al presupuesto, en el momento en que se tiene conocimiento de los datos necesarios para proceder al reconocimiento de las correlativas obligaciones de naturaleza presupuestaria, que para el caso de los gastos correspondientes al sostenimiento de servicios comunes y del reaseguro obligatorio y exceso de pérdidas, de los meses de octubre y noviembre, se produce en enero y febrero del ejercicio 2024.

La imputación presupuestaria de estos gastos, al presupuesto del ejercicio 2023, supondría un incumplimiento de las reglas de imputación previstas en el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria.

9.- APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES, REASEGURO OBLIGATORIO Y REASEGURO DE EXCESO DE PÉRDIDAS DE CUOTAS RECAUDADAS EN ENERO DEL EJERCICIO SIGUIENTE.

En el apartado 4.59 del anteproyecto, el Tribunal de Cuentas señala que:

Las MCSS no han registrado los gastos devengados en diciembre de 2023, ni el correspondiente pasivo, derivados de las aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro de exceso de pérdidas; y la TGSS tampoco ha registrado los correlativos ingresos devengados y el activo asociado, por importe de 237,6 millones de euros. Estas operaciones son transferencias de las MCSS a favor de la TGSS, y derivan de la recaudación mensual de las cotizaciones sociales, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el Marco conceptual, punto 5º (apartado 3. Ingresos y gastos) de la APGCPSS'11, que señala que habrán de registrarse en el mismo periodo de cuentas anuales los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos. Por tanto, teniendo en cuenta que las MCSS sí han imputado patrimonialmente las cotizaciones del mes de diciembre de 2023 también deberían haber registrado las operaciones relativas a los gastos asociados al proceso de recaudación, y la TGSS las de los ingresos patrimoniales correlativos. Debido a que el balance y la cuenta de resultados de las MCSS y la TGSS recogen los datos por este concepto del mes de diciembre de 2022 en lugar de los del mismo mes de 2023, el efecto neto de esta incidencia asciende a 17,7 millones.

El Tribunal de Cuentas considera, en este apartado, que es necesario registrar en la cuenta de resultados económico-patrimonial, determinados gastos que nacen y, por tanto, se devengan como consecuencia de la recaudación de las cotizaciones sociales en el mismo momento en

*"**II. OPINIÓN SOBRE LA LEGALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO***

II.1. SALVEDADES

***2.9**. En relación con la valoración de las operaciones de "Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar", cabe destacar las siguientes deficiencias:*

(…)

- Existe una infravaloración por 62,4 millones de euros porque la TGSS no refleja contablemente los derechos de cobro no presupuestarios por las solicitudes de reembolso de gastos con origen en operaciones de Fondos Europeos a los que tienen acceso la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), el INGESA, el IMSERSO y el Instituto Social de la Marina (ISM) (párrafo 3.36)."

"III. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

III.3. BALANCE

III.3.3. Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo

***3.36.** El balance de la CGE no refleja derechos de cobro no presupuestarios, por 62,4 millones de euros, porque la TGSS no registra contablemente las solicitudes de reembolso de gastos con origen en operaciones de la GISS y del INGESA, en ejecución del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Plurirregional de España; del ISM, por el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, y del IMSERSO, por el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, ambos del Fondo Social Europeo. Tampoco ha quedado detallado el correlativo ingreso, en el resultado económico patrimonial del ejercicio, por 28,1 millones, y de ejercicios anteriores, por 34,3 millones. Esta situación contraviene la NRV 15ª Transferencias y Subvenciones de la APGCPSS'11, según la cual, al tratarse de una subvención para financiar gastos, el ingreso ha de imputarse al resultado económico patrimonial del ejercicio en que se devengue el gasto financiado".*

ALEGACIONES. – Los importes a los que se hace referencia derivados de las operaciones financiadas por fondos europeos del INGESA, ISM e IMSERSO se encuentran contabilizados en los mismos códigos extrapresupuestarios en los que se recoge el saldo de las cuentas de liquidación frente al Estado por financiaciones afectadas.

Contingencia Común y dotar la respectiva reserva de estabilización dependerá de las medidas que se puedan implementar para corregir la deriva negativa que está alcanzando el gasto asociado a la prestación de ITCC y/o la financiación ordinaria/extraordinaria (fracción de cuota adicional) que cada año se facilite. La financiación debería modularse cada año en función del volumen de las prestaciones a las que hubiese que hacer frente, sin que en ningún caso, la solvencia de ninguna mutua se puede ver comprometida por la falta de financiación de la Contingencia Común.

- En el apartado IV.5.2.1. PATRIMONIO NETO **(página 42)**, se señala:

  4.21. Las MCSS nº 10 Mutua Universal Mugenat, nº 61 Fremap, nº 115 Mutua de Andalucía y Ceuta, nº 267 Unión de Mutuas, nº 272 Mutua de Accidentes de Canarias y el centro mancomunado nº 292 Hospital Intermutual de Levante, no tienen convenientemente materializados el 80% del saldo de sus reservas y la totalidad del exceso del saldo medio anual de tesorería, a los que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El defecto de materialización asciende a 49,4 millones de euros y se debe a que, a 31 de diciembre de 2023, la totalidad de sus recursos líquidos junto con sus activos financieros públicos nacionales no resultan suficientes para la cobertura de ambos saldos. No obstante, debe tenerse en cuenta que la TGSS tiene registrado en la cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas, un total de 8,5 millones en concepto de transferencias corrientes pendientes de remitir a estas MCSS para la financiación de ayudas con origen en el COVID-19, cuyo coste ha sido asumido por ellas. Por tanto, si se tiene en cuenta el importe de estas transferencias pendientes de cobro, el defecto de materialización se situaría en 40,9 millones.

A este respecto, es necesario comenzar indicando, que la materialización de reservas de FREMAP correspondiente al ejercicio 2023, es decir, las que se encuentran dotadas desde 1 de enero de 2023, se desglosa tal y como se muestra en el siguiente cuadro: